



**P U T U S A N**

**Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Kalibi.  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 37/26 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cipeucang II / 7 RT. 004/012 Kel. Koja Kec. Koja  
Jakarta Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Kalibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Oleh Penyidik ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 20 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
6. Oleh Hakim Pengadilan Negeri dialihkan Penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 November 2020

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum Yayat Surya Purnadi ,SH,MH.,CPL DKK, yang tergabung dalam "Tim Penasehat Hukum Terdakwa Mohamad Kalibi "beralamat di Jl. Cipucang II N0.4 RT.04/RW/012 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Kalibi terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif ke empat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Kalibi selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli kartu keluarga atas nama Mohamad Kalibi nomor : 3172031702100070 tanggal 20 Juni 2011 yang di dikeluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara dengan jumlah keluarga Mohamad Kalibi, Siti Muthmainah dan Isyikana Elya Nada.
  - Fotokopi Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 14 yang dibuat ELLIZA, SH, MKn selaku notaris pengganti H. ASMAWEL AMIN, SH, antara MAMAT TRISTIANTO dan istrinya selaku penjual dengan HADI WIJAYA selaku pembeli tanggal 1 Juli 1996 yang dilegalisir.
  - Fotokopi advis planing dari Walikota kepada H. MAMAT TRISTIANTO tanggal 12 Nopember 1991, yang dilegalisir.
  - Fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah (Surat Garapan) atas nama H. MAMAT TRISTIANTO, tertanggal 24 April 1992, yang di tanda tangani oleh Ketua RT/ RW dan oleh SARTONO selaku lurah Tugu Utara yang dilegalisir.
  - Fotokopi Akta Pemindahan Hak (Cessie) No.86 dari Dra. RA EMMY BROTSOERATNO (UARAY EMMY HAMISYAH GANI) kepada MAMAT TRISTIANTO tertanggal 22 Mei 1987, yang dibuat oleh RADEN SUDIBIO DJOJOPRANOTO. SH., notaris di Jakarta, yang dilegalisir.

Hal 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat FP. 015/12/315/Tjpk.95, tanggal 26 Oktober 1995, bahwa sejak tahun 1995 lokasi tanah bukan milik PT. Pelindo II yang dilegalisir.
- Fotokopi surat dari Pelindo II Tanjung Priuk Cabang Tanjung Priuk Nomor : FP.015/2/19/Tjpk, tanggal 14 Februari 1997, yang dilegalisir.
- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi. Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Sdr. (MOHAMAD RAWI SUSANTO) nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohoan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562., dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP an. Mohammad Kalibi. Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tاندج

Hal 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082,081,075,080, 083,085,086, 087,090, 088,089,071,/D2/69, tanggal 17 Februari 1969.

- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI. Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA. Dkk., kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoperan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.
- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH., Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

Hal 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membeli tanah kepada Bapak Mahfudi dari Ibu Purnami berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 491 PK /Pdt/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / inkracht.
- Selanjutnya Pada tahun 2012 Terdakwa ditemani saksi Muhaimin mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Pakai di BPN Jakarta Utara yang telah sesuai prosedur dan peraturannya, terkhusus dokumen Kartu Keluarga (KK) yang saya lengkapi dalam berkas permohonan itu tidak ada yang saya palsukan, karena saya mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang asli, untuk apa saya melampirkan Kartu Keluarga (KK) Palsu. Jikalau ternyata Kartu Keluarga (KK) yang saya masukkan pada saat mengajukan pendaftaran, pasti pihak BPN sudah menyadari nya sejak awal karena adanya perbedaan dalam identitas Kartu Keluarga (KK) tersebut.
- Kemudian dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 247 dan 248, tidak ada yang Terdakwa langgar dan tidak ada juga pihak lain yang keberatan apalagi merasa dirugikan dengan adanya penerbitan Sertifikat tersebut.
- Namun tiba-tiba Terdakwa di laporkan oleh Hadi Wijaya atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, yang faktanya BUKAN MELAPORKAN Kartu Keluarga (KK) palsu.
- Kemudian Terdakwa meminta perlindungan hukum terkait hak Terdakwa ke MABES POLRI, dan alhamdulillah MABES POLRI memberikan rekomendasi perkara tersebut agar di SP3.
- Selanjutnya di dalam persidangan, mengutip pendapat Ahli, Bahwa Ahli berpendapat dan menerangkan jika terdapat perbedaan objek yang menjadi dasar dugaan Tindak Pidana, maka dapat dikatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan pihak korban / pelapor.
- Jika mau diproses harus memenuhi syarat : 1. Adanya laporan sendiri; 2. Adanya proses penyelidikan sendiri; 3. Harus adanya Surat Perintah Penyidikan sendiri. ;
- Kemudian juga Ahli berpendapat dan menerangkan serta menjelaskan jika terdapat proses hukum yang berjalan tidak sesuai laporan dan dilakukan pengembangan sendiri seolah-olah hal tersebut merupakan Tindak Pidana, dan objeknya pun berbeda dari apa yang dilaporkan, menurut ahli maka jikalau hal tersebut berjalan dalam proses peradilan maka dapat dikatakan

Hal 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut dinyatakan Kabur (Obscuur Lible) dan tidak jelas Fokus objek tindak pidananya.

- Kemudian selama proses didalam persidangan, saya melihat dan mendengar TIDAK ADA SATUPUN KETERANGAN SAKSI YANG MENGETAHUI siapa pembuat dan siapa yang menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama saya Mohamad Kalibi yang diduga palsu tersebut ke bagian loket pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga TIDAK ADA petugas loket pendaftaran dari Kantor BPN Jakarta Utara sebagai saksi yang menerangkan telah menerima foto kopi KK yang diduga paslu dari Terdakwa;
- Sungguh apa yang di dakwakan kepada Terdakwa terkait Pemalsuan Dan Atau Menggunakan Surat Palsu tersebut adalah TIDAK BENAR.
- Tidak terlintas sedikitpun di hati dan pikiran Terdakwa untuk berbuat curang dengan membuat dokumen-dokumen palsu saat mendaftarkan permohonan hak atas tanah saya di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
- Kini saya di tuntutan penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Terdakwa memohon agar dapat mengabulkan permohonan Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sekaligus memohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik saya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat saya seperti keadaan semula,

Setelah mendengar pembelaan nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa dari keterangan saksi Pelapor, Saksi A charge, ahli yang dihadirkan oleh JPU dan keterangan Terdakwa terhadap Kartu Keluarga yang diduga palsu, masih belum terungkap jelas siapa yang membuat, bagaimana dan dimana dibuat, siapa yang menggunakan dan bagaimana cara menggunakannya;
- Bahwa sejak semula Laporan Polisi dari Pelapor, Hadi Wijaya alias Aliang, tidak ada tindak pidananya, akan tetapi Pelapor dan Penyidik berupaya dan mencari-cari tindak pidana. Hal ini terlihat jelas adanya dua kali Laporan Polisi dengan tenggang waktu yang cukup lama dan penambahan pasal dugaan tindak pidana;
- Bahwa Laporan Polisi pertama pada tanggal 25 Januari 2014, LP No. LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrim dan laporan polisi kedua tanggal 30 Mei

Hal 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, LP No. LP/LP/2933/V/2018/PMJ/Ditreskrim, kedua laporan polisi tersebut TELAH diperiksa dan digelar di Wassidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 21 November 2019, dengan Rekomendasi kepada penyidik Sub Dit 2 Polda Metro Jaya agar menghentikan penyidikan untuk kepastian hukum;

Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan dari Rekomendasi, penyidik menetapkan Muhamad Kalibi sebagai Tersangka pemalsuan dan atau menggunakan Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Kalibi di lampiran berkas permohonan sertipikat. Padahal pada saat gelar perkara di Wassidik Bareskrim Mabes Polri tanggal 21 November 2019 tidak ada foto kopi KK tersebut menjadi objek pembahasan. Yang menjadi pertanyaan, kapan dan bagaimana caranya foto kopi KK yang diduga palsu tersebut bisa muncul di lampiran permohonan sertipikat ?;

- Selama proses pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, terutama saksi Pelapor, maupun Terdakwa, kita telah mendengar dan melihat keterangannya. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Kalibi yang diduga palsu tersebut. Satu-satunya saksi yang melihat adanya foto kopi KK yang diduga palsu hanya saksi Dedi Sudadi, SH., MH., di berkas lembaran permohonan sertipikat. Tetapi saksi Dedi Sudadi, SH., MH., BUKAN orang yang menerima penyerahan dokumen pendaftaran permohonan sertipikat. Saksi Dedi Sudadi, SH., MH., Saksi Dedi Sudadi, SH., MH., tidak menemukan dalam warkah sertipikat hak pakai yang sudah dijilid menjadi satu warkah. Saksi Dedi Sudadi, SH., MH., tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang menyerahkannya. Sedangkan saksi-saksi dari Kantor BPN yang lain, termasuk ahli perdata dan pidana yang dihadirkan oleh JPU hanya melihat di Kantor penyidik Polda Metro Jaya ketika diperiksa sebagai saksi dan diperlihatkan oleh penyidik;

Penyidik tidak menjelaskan mengapa foto kopi KK yang diduga palsu tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Tidak menunjukkan aslinya sebagai pembanding dari foto kopi KK yang diduga palsu. Dari mana aslinya penyidik melakukan penyitaan;

Ternyata foto kopi Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran Surat Keputusan (SK) pemberian hak atau sertipikat hak pakai. Hal ini membuktikan bahwa foto kopi kartu keluarga (KK) tidak bersifat menentukan dalam Surat Keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum;

Hal 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan Surat Tuntutan JPU dan Analisa Yuridis di atas dapat disimpulkan bahwa:
  1. Pelapor, Hadi Wijaya, tidak pernah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa Muhamad Kalibi dengan susunan anggota keluarga tertulis: Mohamad Kalibi (kepala keluarga), Sarovia (isteri) dan Isyikana Elyanada (anak);  
Tidak ada dasar penyidikan dan kerugian pelapor terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Kalibi;
  2. Laporan Polisi Nomor: LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan Laporan Polisi Nomor: LP/2933/V/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018 telah digelar di Wassidik Bareskrim Mabes Polri dengan hasil Rekomendasi kepada penyidik agar memberi kepastian hukum berupa penghentian penyidikan;
  3. Terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Kalibi tidak ada Laporan Polisi yang baru. Menurut keterangan saksi ahli hukum pidana Dr. Mudzakkir, SH., MH., apabila penyidik melakukan penyidikan harus ada laporan polisi baru dan sprindik yang baru;
  4. Tidak ada satupun keterangan saksi maupun Terdakwa yang mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Kalibi yang diduga palsu tersebut kepada bagian loket pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;  
Tidak ada petugas loket pendaftaran dari Kantor BPN Jakarta Utara sebagai saksi yang menerangkan telah menerima foto kopi KK yang diduga palsu dari Terdakwa;  
Terdakwa menyerahkan asli dan foto kopi KK atas nama Mohamad Kalibi dengan susunan keluarga tertulis: Mohamad Kalibi (kepala keluarga), Siti Muthmainnah (isteri) dan Isyikana Elyanada (anak) kepada petugas loket pendaftaran Kantor BPN Jakarta Utara;
  5. Foto kopi KK yang diduga palsu tersebut tidak dilegalisir dan tidak ada aslinya, walaupun ada KK warna hijau kebiru-biruan yang sama, tetapi tidak ada keterangan baik tertulis maupun keterangan saksi dari mana Penyidik memperolehnya atau melakukan penyitaan;=

Hal 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi KK yang diduga palsu tidak menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran Surat Keputusan (SK) penerbitan sertifikat hak pakai No. 247/Tugu Utara dan No. 248/Tugu Utara;
7. Unsur “dengan sengaja memakai”, unsur “memakai” dan unsur dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi secara sah;
8. Unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu diuraikan, karena pidana pokoknya yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti maka unsur penyertaan otomatis tidak ada;
- Bahwa terdakwa dimohonkan agar diputus dengan
  1. Membebaskan Terdakwa, Mohamad Kalibi, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
  2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa, Mohamad Kalibi, seperti keadaan semula;
  3. Mengembalikan barang bukti milik Terdakwa, Mohamad Kalibi, berupa bidang tanah sertifikat hak pakai No. 248/Tugu Utara dan No. 247/Tugu Utara yang saat ini disita oleh penyidik dengan cara mengangkat sita atas plang di atas bidang tanah sertifikat tersebut;

Menimbang atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Penuntut umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bertatap pada tuntutanannya:

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat Hukum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya bertatap pada nota Pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Mohamad Kalibi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Mohamad Kalibi bertemu dengan saksi Mahfudi Bin H. Muhayi dengan pembicaraan jual beli atas tanah Negara seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berikut bangunan berupa rumah tinggal ukuran + 275m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jl. Lontar I Gang 7 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara (dengan batas sebelah Barat : rumah penduduk / gedung Karang Taruna, sebelah utara : Jalan Lontar Dalam, sebelah Selatan : Gang Lontar Dalam, sebelah Timur : Jalan Kramat raya) saat itu saksi Mahfudi memberikan surat-surat terkait tanah tersebut yaitu SPPPT PBB Nomor : 31.75.030.003.004.0129.0 atas nama Ny. Purnami; Surat Ukur dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara tanggal 13 Juni 1998 dan Akta Perikatan Jual Beli dari Notaris My. Rose Takarina. SH., No. 16 tanggal 10 Agustus 2011.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, terdakwa menerima Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari staf saksi H. Mohamad Rawi yang oleh terdakwa di bawa kepada saksi Mahfudi untuk di tanda tangani, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mahfudi mendatangi sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) untuk melaporkan telah terjadinya Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak serta di tanda tangani.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, terdakwa bersama saksi Mahfudi membawa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut kepada Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., untuk di tanda tangani sambil memerintahkan Sdr. Taryono (Alm) meregister-kan dalam buku berbunyi ‘Mengetahui telah di catat sebagai beban pengenaan / pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Register : 03.11.711.310 tanggal 24 Januari 2012’, yang dilakukan di hadapan sdr. Abdul Sanim dan saksi Drs. H. Sumardiyanto, selanjutnya terdakwa yang di damping oleh saksi H. Suhadi. S.Sos., menghadap Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja yang menanda tangani Surat Jual Beli tersebut.
- Bahwa Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan terdakwa yang telah di tanda tangani masing-masing namun sepengetahuan saksi Mahfudi

Hal 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada menerima uang atas Jual Beli tersebut karena transaksi pembayaran berupa tukar tanah di Jalan Cacing Jakarta Utara yang dilakukan oleh saksi H. Mohamad Rawi selaku mertua terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi H. Muhayi merupakan orang tua dari saksi Mahfudi, kemudian oleh terdakwa berupa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di tanda tangani oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara).

□ Bahwa setelah selesainya Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut, sekira tanggal 25 Mei 2012 terdakwa dan saksi Siti Muthmainah menerima dari saksi H. Mohamad Rawi berupa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak berisikan 'menghibahkan dan mengoperkan secara mutlak kepada pihak kedua yaitu saksi Siti Muthmainah berupa tanah negara seluas + 3500m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT PBB atas nama Mohamad Kalibi No. SPPT 31.75.030.003.0040124.0 yang terletak di Jl. Raya Kramat Jaya RT. / RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara', dan di tanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Siti Muthmainah. Kemudian oleh terdakwa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di ketahui dan di tanda tangani masing-masing oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07), saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) serta pada tanggal 31 Mei 2012 telah di tanda tangani oleh Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., dan Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja.

□ Bahwa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak (dengan saksi Mahfudi) maupun Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak (atas nama Siti Muthmainah) yang diserahkan oleh saksi H. Mohamad Rawi Susanto di pegang oleh terdakwa berniat membuat Sertifikat atas tanah seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan mempersiapkan berkas-berkas. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa bersama saksi Siti Muthmainah mendatangi loket pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dengan menyerahkan berupa :

- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD RAWI SUSANTO nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Jli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohonan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP; an. Mohammad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082, 081, 075, 080, 083, 085, 086, 087, 090, 088, 089, 071, /D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan ;
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.

Hal 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA dkk kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengerahan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.

□ Bahwa dalam beberapa dokumen pengurusan Sertifikat tanah tersebut, oleh terdakwa pengajuannya dilampirkan 2 (dua) Kartu Keluarga atas nama Mohamad Rawi Susanto Nomor : 2402004690 (AB 5369294) tanggal 06 Agustus 2008 dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama Siti Muthmainah (09.0104.591189.0164) merupakan anak dari Muhammad Rawi S dan atas nama Mohamad Kalibi Nomor : 3172031702100070 (K. 3100.0497676) tanggal 20 Juni 2011 di keluarkan

Hal 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama istri terdakwa bernama Sarovia (3172035111870008).

- Bahwa selanjutnya semua dokumen permohonan Sertifikat yang masing-masing telah diajukan oleh terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagaimana yang prosedur persyaratan untuk di proses pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara yaitu saksi Tuhi Endarto. A.Ptnh. MM., saksi Dedi Sudadi. SH. MH., saksi Ir. Gabriel Triwibawa. M.Eng.Sc dan saksi Endo Kurniadi (Kanwil BPN Propinsi DKI), maupun saksi Bambang Bharoto. SH. MH., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan yang menerangkan penerbitan atas tanah Negara dengan mekanisme-nya :
- Pemohon dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah mengisi formulir daftar permohonan pengukuran di loket pendaftaran dengan tujuan untuk permohonan pengukuran.
  - Lalu kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat Perintah Setor, yang dibayar oleh terdakwa maupun saksi Siti Muthmainah melalui Bank yang di tunjuk.
  - Bukti pembayaran Setor pengukuran dari Bank diserahkan ke petugas Kantor Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran, untuk melakukan pengukuran atas permohonan dari pemohon pengukuran.
  - Selanjutnya petugas Pengukuran yaitu sdr. Toto Budiharto. B.Sc (Alm) melakukan pengukuran di lapangan bersama dengan pemilik tanah (terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagai penunjuk batas).
  - Setelah dilakukan pengukuran kemudian data tersebut diolah, di gambar, dipetakan di Kantor Pertanahan dan bagian Peta bidang di cetak di paraf dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
  - Selanjutnya pihak pemohon mengajukan permohonan Sertipikat, dimana pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) mengisi formulir permohonan Sertipikat berserta menyiapkan kelengkapan data-data kepemilikan tanahnya.
  - Kemudian pihak kantor pertanahan mengeluarkan Surat Perintah Setor untuk permohonan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah, yang oleh pihak Pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) melakukan pembayaran ke Bank yang di tunjuk, dimana bukti pembayaran dari Bank dibawa oleh pemohon diserahkan ke petugas pendaftaran dan diterima oleh petugas, selanjutnya pihak

Hal 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pemeriksa tanah A (yaitu sdr. Umar. S.Si., dan sdr. Akhmad Rivai) melakukan penelitian ke lapangan/ Lokasi tanah sambil membawa alas hak / bukti-kepemilikan beserta peta bidang tanahnya.

- Lalu petugas membuat Risalah pengolaan Data (RPD) dan Surat Keputusan Pemberian Haknya.
- Selanjutnya keluarlah Surat Keputusan untuk permemberian Haknya keluar, pemohonan mengajukan permohonan Sertifikatnya, dengan melampirkan mengisi formulir permohonan Sertipikat, serta menyiapkan kelengkapan permohonan yaitu : Surat Keputusan Pemberian Haknya, Identitas Pemohon dan Bukti pembayaran BPHTB.
- Kemudian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat perintah Setor untuk permohonan penerbitan sertipikat, ke Bank yang di tunjuk dan bukti setor di serahkan kepada petugas loket, untuk pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses penerbitan permohonan Sertipikatnya.

□ Bahwa permohonan Sertipikat yang diajukan terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah telah terbit pada tanggal 5 September 2013 dengan Sertipikat Hak Pakai No. 247 (atas nama Siti Muthmainah Rawi) dan No. 248 (atas nama Mohamad Kalibi), lalu pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyerahkan masing-masing Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya di dalam penguasaan tanah tersebut terdakwa menyuruh saksi Imam Sampurno Als Pak No untuk menjaga dan menyewakan lahan tanah tersebut.

□ Bahwa terdakwa dan saksi Siti Muthmainah yang telah memiliki Sertipikat Hak Pakai No. 247 dan No. 248 atas tanah yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, telah di ketahui oleh saksi Hadi Wijaya merasa keberatan atas tanah tersebut merupakan miliknya yang di peroleh pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak No. 14 tanggal 1 Juli 1996, Surat Garapan atas nama Mamat Tristiyanto dan bukti PBB atas nama Mamat Tristiyanto dan diduga permohonan yang diajukan kepada pihak BPN Jakarta Utara dilakukan secara tidak sah serta tidak sesuai dengan prosedur. Lalu saksi Hadi Wijaya melapor ke pihak Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan LP. No. 2933/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum serta melakukan pemblokiran ke pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa kepada Thamrin Law Firm No. 001/TLF-P.Blokir/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

Hal 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa merubah nama istri-nya yaitu Siti Muthmainah dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 menjadi Sarovia dengan alasan terdakwa dapat meng-hibahkan tanah tersebut padahal sesuai kenyataan nama istri terdakwa adalah Siti Muthmainah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Handayani. S.AP selaku Lurah Tugu Utara sejak 22 Pebruari 2019, saksi Ahmad Lukman Hakim selaku Ketua RT. 004/012 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara menerangkan berdasarkan buku register pelayanan umum Rukun Tetangga dan Arsip Kartu Keluarga bahwa anaknya bernama Isyikana Elya Nada dan istri terdakwa Mohamad Kalibi bernama Siti Muthmainah Rawi dan anaknya bernama Isyikana Elya Nada yang tidak lain merupakan istri sah terdakwa sendiri.
- Bahwa Ahli Dr. ARIF WICAKSANA. SH. MH. (Hukum Perdata) berpendapat terkait Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak di bawah tangan antara terdakwa Mohamad Kalibi selaku pemberi hibah kepada saksi Muthmainah (istri terdakwa) selaku penerima hibah, tertanggal 25 Mei 2012, menurut Pasal 1678 KUHPerdata : Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan, (dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Analogi dari Pasal 1667 KUHPerdata : Hibah hanya dapat mengenai benda<sup>2</sup> yang sudah ada; (dalam Pasal 1682 KUHPerdata) Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak Sah; (Maupun dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP Pendaftaran Tanah) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ddemikian pemberian hibah dari terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi Siti Muthmainah / istrinya batal demi hokum, serta Ahli DR. YAGUS SUYADI. SH. MSi. (Pertanahan) berpendapat dalam dokumen permohonan antara Mohamad Kalibi kepada Siti Muthmainah Rawi dibuktikan pada Kartu Keluarga yang berbeda dan dalam Kartu Keluarga Mohamad Kalibi dicantumkan isterinya bernama Sarovia bukan Siti Muthmainah Rawi, sehingga bukti perolehan Siti Muthmainah Rawi yang

Hal 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak, atas obyek tanah Negara dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penetapan pemerintah yaitu pemberian hak atas tanah kepada Siti Muthmainah Rawi dan pelaksana pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal - hal materiil adanya suami isteri atas Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak dimaksud, dan diperlukan pembuktian tersendiri diluar pelayanan pertanahan. Namun dalam dokumen (warkah) permohonan penerbitan Sertipikat menggunakan data Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu atau tidak benar, apabila hal itu sudah dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka merupakan salah satu dasar alasan produk Kantor Pertanahan berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sedangkan Ahli Achmad Arief Sentosa (dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Achmad Arief Sentosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan) berpendapat setiap orang (dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi) tidak boleh dan dilarang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga maupun tidak boleh mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (vide. pasal 13 jo. pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 yang di ubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

- Bahwa terdakwa merupakan bukan pegawai umum menurut undang-undang telah memasukkan nama Sarovia yang bukan nama istri sebenarnya yaitu Siti Muthmainah dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 (K. 3100-0497676) yang di duga palsu sebagai salah satu syarat pengajuan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 247 atas nama Siti Muthmainah dan No. 248 atas nama Mohamad Kalibi, atas sebidang tanah beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sehingga saksi Hadi Wijaya merasa sangat di rugikan baik secara moril tidak dapat menggunakan lokasi tanah tersebut maupun secara materiil dengan kerugian sebesar Rp. 21. 750.000.000.- (dua puluh satu miliar tujuh ratus

Hal 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mohamad Kalibi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Mohamad Kalibi bertemu dengan saksi Mahfudi Bin H. Muhayi dengan pembicaraan jual beli atas tanah Negara seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berikut bangunan berupa rumah tinggal ukuran + 275m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jl. Lontar I Gang 7 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara (dengan batas sebelah Barat : rumah penduduk / gedung Karang Taruna, sebelah utara : Jalan Lontar Dalam, sebelah Selatan : Gang Lontar Dalam, sebelah Timur : Jalan Kramat raya) saat itu saksi Mahfudi memberikan surat-surat terkait tanah tersebut yaitu SPPPT PBB Nomor : 31.75.030.003.004.0129.0 atas nama Ny. Purnami; Surat Ukur dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara tanggal 13 Juni 1998 dan Akta Perikatan Jual Beli dari Notaris My. Rose Takarina. SH., No. 16 tanggal 10 Agustus 2011.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, terdakwa menerima Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari staf saksi H. Mohamad Rawi yang oleh terdakwa di bawa kepada saksi Mahfudi untuk di tanda tangani, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mahfudi mendatangi sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) untuk melaporkan telah terjadinya Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak serta di tanda tangani.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, terdakwa bersama saksi Mahfudi membawa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut kepada

Hal 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., untuk di tanda tangani sambil memerintahkan Sdr. Taryono (Alm) meregister-kan dalam buku berbunyi 'Mengetahui telah di catat sebagai beban pengenaan / pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Register : 03.11.711.310 tanggal 24 Januari 2012', yang dilakukan di hadapan sdr. Abdul Sanim dan saksi Drs. H. Sumardiyanto, selanjutnya terdakwa yang di damping oleh saksi H. Suhadi. S.Sos., menghadap Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja yang menanda tangani Surat Jual Beli tersebut.

- Bahwa Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan terdakwa yang telah di tanda tangani masing-masing namun sepengetahuan saksi Mahfudi tidak ada menerima uang atas Jual Beli tersebut karena transaksi pembayaran berupa tukar tanah di Jalan Cacing Jakarta Utara yang di lakukan oleh saksi H. Mohamad Rawi selaku mertua terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi H. Muhayi merupakan orang tua dari saksi Mahfudi, kemudian oleh terdakwa berupa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di tanda tangani oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara).
- Bahwa setelah selesainya Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut, sekira tanggal 25 Mei 2012 terdakwa dan saksi Siti Muthmainah menerima dari saksi H. Mohamad Rawi berupa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak berisikan 'menghibahkan dan mengoperkan secara mutlak kepada pihak kedua yaitu saksi Siti Muthmainah berupa tanah negara seluas + 3500m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT PBB atas nama Mohamad Kalibi No. SPPT 31.75.030.003.0040124.0 yang terletak di Jl. Raya Kramat Jaya RT. / RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara', dan di tanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Siti Muthmainah. Kemudian oleh terdakwa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di ketahui dan di tanda tangani masing-masing oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07), saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) serta pada tanggal 31 Mei 2012 telah di tanda tangani oleh Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., dan Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja.
- Bahwa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak (dengan saksi Mahfudi) maupun Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak (atas nama Siti Muthmainah) yang diserahkan oleh saksi H. Mohamad Rawi Susanto di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh terdakwa berniat membuat Sertifikat atas tanah seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan mempersiapkan berkas-berkas. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa bersama saksi Siti Mutmainah mendatangi loket pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dengan menyerahkan berupa :

- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD RAWI SUSANTO nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Jli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohoan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP; an. Mohammad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.

Hal 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tondjeng Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082, 081, 075, 080, 083, 085, 086, 087, 090, 088, 089, 071, /D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan ;
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Jli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDE dkk kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoeran Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA ,SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.

Hal 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
- Bahwa dalam beberapa dokumen pengurusan Sertifikat tanah tersebut, oleh terdakwa pengajuannya dilampirkan 2 (dua) Kartu Keluarga atas nama Mohamad Rawi Susanto Nomor : 2402004690 (AB 5369294) tanggal 06 Agustus 2008 dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama Siti Muthmainah (09.0104.591189.0164) merupakan anak dari Muhammad Rawi S dan atas nama Mohamad Kalibi Nomor : 3172031702100070 (K. 3100.0497676) tanggal 20 Juni 2011 di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama istri terdakwa bernama Sarovia (3172035111870008).
- Bahwa selanjutnya semua dokumen permohonan Sertifikat yang masing-masing telah diajukan oleh terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagaimana yang prosedur persyaratan untuk di proses pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara yaitu saksi Tuhu Endarto. A.Ptnh. MM., saksi Dedi Sudadi. SH. MH., saksi Ir. Gabriel Triwibawa. M.Eng.Sc dan saksi Endo Kurniadi (Kanwil BPN Propinsi DKI), maupun saksi Bambang Bharoto. SH. MH., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan yang menerangkan penerbitan atas tanah Negara dengan mekanisme-nya :
  - Pemohon dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah mengisi formulir daftar permohonan pengukuran di loket pendaftaran dengan tujuan untuk permohonan pengukuran.
  - Lalu kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat Perintah Setor, yang dibayar oleh terdakwa maupun saksi Siti Muthmainah melalui Bank yang di tunjuk.
  - Bukti pembayaran Setor pengukuran dari Bank diserahkan ke petugas Kantor Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran, untuk melakukan pengukuran atas permohonan dari pemohon pengukuran.
  - Selanjutnya petugas Pengukuran yaitu sdr. Toto Budiharto. B.Sc (Alm) melakukan pengukuran di lapangan bersama dengan pemilik tanah (terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagai penunjuk batas).
  - Setelah dilakukan pengukuran kemudian data tersebut diolah, di gambar, dipetakan di Kantor Pertanahan dan bagian Peta bidang di cetak di paraf dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Hal 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pihak pemohon mengajukan permohonan Sertipikat, dimana pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) mengisi formulir permohonan Sertipikat berserta menyiapkan kelengkapan data-data kepemilikan tanahnya.
- Kemudian pihak kantor pertanahan mengeluarkan Surat Perintah Setor untuk permohonan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah, yang oleh pihak Pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) melakukan pembayaran ke Bank yang di tunjuk, dimana bukti pembayaran dari Bank dibawa oleh pemohon diserahkan ke petugas pendaftaran dan diterima oleh petugas, selanjutnya pihak panitia pemeriksa tanah A (yaitu sdr. Umar. S.Si., dan sdr. Akhmad Rivai) melakukan penelitian ke lapangan/ Lokasi tanah sambil membawa alas hak / bukti-kepemilikan beserta peta bidang tanahnya.
- Lalu petugas membuat Risalah pengolaan Data (RPD) dan Surat Keputusan Pemberian Haknya.
- Selanjutnya keluarlah Surat Keputusan untuk permemberian Haknya keluar, pemohon mengajukan permohonan Sertipikatnya, dengan melampirkan mengisi formulir permohonan Sertipikat, serta menyiapkan kelengkapan permohonan yaitu : Surat Keputusan Pemberian Haknya, Identitas Pemohon dan Bukti pembayaran BPHTB.
- Kemudian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat perintah Setor untuk permohonan penerbitan sertipikat, ke Bank yang di tunjuk dan bukti setor di serahkan kepada petugas loket, untuk pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses penerbitan permohonan Sertipikatnya.

- Bahwa permohonan Sertipikat yang diajukan terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah telah terbit pada tanggal 5 September 2013 dengan Sertipikat Hak Pakai No. 247 (atas nama Siti Muthmainah Rawi) dan No. 248 (atas nama Mohamad Kalibi), lalu pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyerahkan masing-masing Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya di dalam penguasaan tanah tersebut terdakwa menyuruh saksi Imam Sampurno Als Pak No untuk menjaga dan menyewakan lahan tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Siti Muthmainah yang telah memiliki Sertipikat Hak Pakai No. 247 dan No. 248 atas tanah yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, telah di ketahui oleh saksi Hadi Wijaya merasa keberatan atas tanah

Hal 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



tersebut merupakan miliknya yang di peroleh pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak No. 14 tanggal 1 Juli 1996, Surat Garapan atas nama Mamat Tristiyanto dan bukti PBB atas nama Mamat Tristiyanto dan diduga permohonan yang diajukan kepada pihak BPN Jakarta Utara dilakukan secara tidak sah serta tidak sesuai dengan prosedur. Lalu saksi Hadi Wijaya melapor ke pihak Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan LP. No. 2933/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum serta melakukan pemblokiran ke pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa kepada Thamrin Law Firm No. 001/TLF-P.Blokir/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

- Bahwa tujuan terdakwa merubah nama istri-nya yaitu Siti Muthmainah dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 menjadi Sarovia dengan alasan terdakwa dapat meng-hibahkan tanah tersebut padahal sesuai kenyataan nama istri terdakwa adalah Siti Muthmainah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Handayani. S.AP selaku Lurah Tugu Utara sejak 22 Pebruari 2019, saksi Ahmad Lukman Hakim selaku Ketua RT. 004/012 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara menerangkan berdasarkan buku register pelayanan umum Rukun Tetangga dan Arsip Kartu Keluarga bahwa anaknya bernama Isyikana Elya Nada dan istri terdakwa Mohamad Kalibi bernama Siti Muthmainah Rawi dan anaknya bernama Isyikana Elya Nada yang tidak lain merupakan istri sah terdakwa sendiri.
- Bahwa Ahli Dr. ARIF WICAKSANA. SH. MH. (Hukum Perdata) berpendapat terkait Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak di bawah tangan antara terdakwa Mohamad Kalibi selaku pemberi hibah kepada saksi Muthmainah (istri terdakwa) selaku penerima hibah, tertanggal 25 Mei 2012, menurut Pasal 1678 KUHPperdata : Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan, (dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Analogi dari Pasal 1667 KUHPperdata : Hibah hanya dapat mengenai benda<sup>2</sup> yang sudah ada; (dalam Pasal 1682 KUHPperdata) Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak Sah; (Maupun dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP Pendaftaran Tanah) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

Hal 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pemberian hibah dari terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi Siti Muthmainah / istrinya batal demi hukum, serta Ahli DR. YAGUS SUYADI. SH. MSi. (Pertanahan) berpendapat dalam dokumen permohonan antara Mohamad Kalibi kepada Siti Muthmainah Rawi dibuktikan pada Kartu Keluarga yang berbeda dan dalam Kartu Keluarga Mohamad Kalibi dicantumkan isterinya bernama Sarovia bukan Siti Muthmainah Rawi, sehingga bukti perolehan Siti Muthmainah Rawi yang didasarkan pada Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak, atas obyek tanah Negara dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penetapan pemerintah yaitu pemberian hak atas tanah kepada Siti Muthmainah Rawi dan pelaksana pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal - hal materiil adanya suami isteri atas Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak dimaksud, dan diperlukan pembuktian tersendiri diluar pelayanan pertanahan. Namun dalam dokumen (warkah) permohonan penerbitan Sertipikat menggunakan data Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu atau tidak benar, apabila hal itu sudah dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka merupakan salah satu dasar alasan produk Kantor Pertanahan berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sedangkan Ahli Achmad Arief Sentosa (dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Achmad Arief Sentosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan) berpendapat setiap orang (dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi) tidak boleh dan dilarang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga maupun tidak boleh mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (vide. pasal 13 jo. pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 yang di ubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

Hal 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan bukan pegawai umum menurut undang-undang telah memakai atau menggunakan Kartu Keluarga No. 3172031702100070 (K. 3100-0497676) yang di duga palsu data istri bernama Sarovia yang sebenarnya bernama Siti Muthmaianah sebagai salah satu syarat pengajuan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 247 atas nama Siti Muthmainah dan No. 248 atas nama Mohamad Kalibi, atas sebidang tanah beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sehingga saksi Hadi Wijaya merasa sangat di rugikan baik secara moril tidak dapat menggunakan lokasi tanah tersebut maupun secara materiil dengan kerugian sebesar Rp. 21. 750.000.000.- (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Mohamad Kalibi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebeasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Mohamad Kalibi bertemu dengan saksi Mahfudi Bin H.Muhayi dengan pembicaraan jual beli atas tanah Negara seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berikut bangunan berupa rumah tinggal ukuran + 275m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jl. Lontar I Gang 7 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara (dengan batas sebelah Barat : rumah penduduk / gedung Karang Taruna, sebelah utara : Jalan Lontar Dalam, sebelah Selatan : Gang Lontar Dalam, sebelah Timur : Jalan Kramat raya) saat itu saksi Mahfudi memberikan surat-surat terkait tanah

Hal 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu SPPT PBB Nomor : 31.75.030.003.004.0129.0 atas nama Ny. Purnami; Surat Ukur dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara tanggal 13 Juni 1998 dan Akta Perikatan Jual Beli dari Notaris My. Rose Takarina. SH., No. 16 tanggal 10 Agustus 2011.

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, terdakwa menerima Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari staf saksi H. Mohamad Rawi yang oleh terdakwa di bawa kepada saksi Mahfudi untuk di tanda tangani, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mahfudi mendatangi sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) untuk melaporkan telah terjadinya Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak serta di tanda tangani.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, terdakwa bersama saksi Mahfudi membawa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut kepada Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., untuk di tanda tangani sambil memerintahkan Sdr. Taryono (Alm) meregister-kan dalam buku berbunyi 'Mengetahui telah di catat sebagai beban pengenaan / pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Register : 03.11.711.310 tanggal 24 Januari 2012', yang dilakukan di hadapan sdr. Abdul Sanim dan saksi Drs. H. Sumardiyanto, selanjutnya terdakwa yang di damping oleh saksi H. Suhadi. S.Sos., menghadap Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja yang menanda tangani Surat Jual Beli tersebut.
- Bahwa Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan terdakwa yang telah di tanda tangani masing-masing namun sepengetahuan saksi Mahfudi tidak ada menerima uang atas Jual Beli tersebut karena transaksi pembayaran berupa tukar tanah di Jalan Cacing Jakarta Utara yang di lakukan oleh saksi H. Mohamad Rawi selaku mertua terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi H. Muhayi merupakan orang tua dari saksi Mahfudi, kemudian oleh terdakwa berupa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di tanda tangani oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara).
- Bahwa setelah selesainya Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut, sekira tanggal 25 Mei 2012 terdakwa dan saksi Siti Muthmainah menerima dari saksi H. Mohamad Rawi berupa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak berisikan 'menghibahkan dan mengoperkan secara mutlak kepada pihak kedua yaitu saksi Siti Muthmainah berupa tanah negara seluas

Hal 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 3500m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT PBB atas nama Mohamad Kalibi No. SPPT 31.75.030.003.0040124.0 yang terletak di Jl. Raya Kramat Jaya RT. / RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara', dan di tanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Siti Muthmainah. Kemudian oleh terdakwa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di ketahui dan di tanda tangani masing-masing oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07), saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) serta pada tanggal 31 Mei 2012 telah di tanda tangani oleh Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., dan Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja.

□ Bahwa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak (dengan saksi Mahfudi) maupun Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak (atas nama Siti Muthmainah) yang diserahkan oleh saksi H. Mohamad Rawi Susanto di pegang oleh terdakwa berniat membuat Sertifikat atas tanah seluas + 7000m2 (tujuh ribu meter persegi) dengan mempersiapkan berkas-berkas. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa bersama saksi Siti Mutmainah mendatangi loket pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dengan menyerahkan berupa :

- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD RAWI SUSANTO nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Jli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.

Hal 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP; an. Mohammad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082, 081, 075, 080, 083, 085, 086, 087, 090, 088, 089, 071, /D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan ;
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMAD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013.

Hal 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
  - Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMAD KALIBI.
  - Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
  - Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDE dkk kepada Ny. PURNAMI.
  - Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengerahan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
  - Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
- Bahwa dalam beberapa dokumen pengurusan Sertifikat tanah tersebut, oleh terdakwa pengajuannya dilampirkan 2 (dua) Kartu Keluarga atas nama Mohamad Rawi Susanto Nomor : 2402004690 (AB 5369294) tanggal 06 Agustus 2008 dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama Siti Muthmainah (09.0104.591189.0164) merupakan anak dari Muhammad Rawi S dan atas nama Mohamad Kalibi Nomor : 3172031702100070 (K. 3100.0497676) tanggal 20 Juni 2011 di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama istri terdakwa bernama Sarovia (3172035111870008).
- Bahwa selanjutnya semua dokumen permohonan Sertifikat yang masing-masing telah diajukan oleh terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagaimana yang prosedur persyaratan untuk di proses pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara yaitu saksi Tuhi Endarto. A.Ptnh. MM., saksi Dedi Sudadi. SH. MH., saksi Ir. Gabriel Triwibawa. M.Eng.Sc dan saksi Endo Kurniadi (Kanwil BPN Propinsi DKI), maupun saksi Bambang Bharoto. SH. MH., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan yang menerangkan penerbitan atas tanah Negara dengan mekanisme-nya :
- Pemohon dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah mengisi formulir daftar permohonan pengukuran di loket pendaftaran dengan tujuan untuk permohonan pengukuran.

Hal 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat Perintah Setor, yang dibayar oleh terdakwa maupun saksi Siti Muthmainah melalui Bank yang di tunjuk.
- Bukti pembayaran Setor pengukuran dari Bank diserahkan ke petugas Kantor Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran, untuk melakukan pengukuran atas permohonan dari pemohon pengukuran.
- Selanjutnya petugas Pengukuran yaitu sdr. Toto Budiharto. B.Sc (Alm) melakukan pengukuran di lapangan bersama dengan pemilik tanah (terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagai penunjuk batas).
- Setelah dilakukan pengukuran kemudian data tersebut diolah, di gambar, dipetakan di Kantor Pertanahan dan bagian Peta bidang di cetak di paraf dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya pihak pemohon mengajukan permohonan Sertipikat, dimana pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) mengisi formulir permohonan Sertipikat berserta menyiapkan kelengkapan data-data kepemilikan tanahnya.
- Kemudian pihak kantor pertanahan mengeluarkan Surat Perintah Setor untuk permohonan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah, yang oleh pihak Pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) melakukan pembayaran ke Bank yang di tunjuk, dimana bukti pembayaran dari Bank dibawa oleh pemohon diserahkan ke petugas pendaftaran dan diterima oleh petugas, selanjutnya pihak panitia pemeriksa tanah A (yaitu sdr. Umar. S.Si., dan sdr. Akhmad Rivai) melakukan penelitian ke lapangan/ Lokasi tanah sambil membawa alas hak / bukti-kepemilikan beserta peta bidang tanahnya.
- Lalu petugas membuat Risalah pengolaan Data (RPD) dan Surat Keputusan Pemberian Haknya.
- Selanjutnya keluarlah Surat Keputusan untuk pemberian Haknya keluar, pemohon mengajukan permohonan Sertipikatnya, dengan melampirkan mengisi formulir permohonan Sertipikat, serta menyiapkan kelengkapan permohonan yaitu : Surat Keputusan Pemberian Haknya, Identitas Pemohon dan Bukti pembayaran BPHTB.
- Kemudian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara keluar Surat perintah Setor untuk permohonan penerbitan sertipikat, ke Bank yang di tunjuk dan bukti setor di serahkan kepada petugas loket, untuk pihak

Hal 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses penerbitan permohonan Sertifikatnya.

- Bahwa permohonan Sertipikat yang diajukan terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah telah terbit pada tanggal 5 September 2013 dengan Sertipikat Hak Pakai No. 247 (atas nama Siti Muthmainah Rawi) dan No. 248 (atas nama Mohamad Kalibi), lalu pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyerahkan masing-masing Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya di dalam penguasaan tanah tersebut terdakwa menyuruh saksi Imam Sampurno Als Pak No untuk menjaga dan menyewakan lahan tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Siti Muthmainah yang telah memiliki Sertipikat Hak Pakai No. 247 dan No. 248 atas tanah yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, telah di ketahui oleh saksi Hadi Wijaya merasa keberatan atas tanah tersebut merupakan miliknya yang di peroleh pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak No. 14 tanggal 1 Juli 1996, Surat Garapan atas nama Mamat Tristiyanto dan bukti PBB atas nama Mamat Tristiyanto dan diduga permohonan yang diajukan kepada pihak BPN Jakarta Utara dilakukan secara tidak sah serta tidak sesuai dengan prosedur. Lalu saksi Hadi Wijaya melapor ke pihak Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan LP. No. 2933/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum serta melakukan pemblokiran ke pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa kepada Thamrin Law Firm No. 001/TLF-P.Blokir/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
- Bahwa tujuan terdakwa merubah nama istri-nya yaitu Siti Muthmainah dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 menjadi Sarovia dengan alasan terdakwa dapat meng-hibahkan tanah tersebut padahal sesuai kenyataan nama istri terdakwa adalah Siti Muthmainah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Handayani. S.AP selaku Lurah Tugu Utara sejak 22 Pebruari 2019, saksi Ahmad Lukman Hakim selaku Ketua RT. 004/012 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara menerangkan berdasarkan buku register pelayanan umum Rukun Tetangga dan Arsip Kartu Keluarga bahwa anaknya bernama Isyikana Elya Nada dan istri terdakwa Mohamad Kalibi bernama Siti Muthmainah Rawi dan anaknya bernama Isyikana Elya Nada yang tidak lain merupakan istri sah terdakwa sendiri.
- Bahwa Ahli Dr. ARIF WICAKSANA. SH. MH. (Hukum Perdata) berpendapat terkait Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak di bawah

Hal 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan antara terdakwa Mohamad Kalibi selaku pemberi hibah kepada saksi Muthmainah (istri terdakwa) selaku penerima hibah, tertanggal 25 Mei 2012, menurut Pasal 1678 KUHPerdara : Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan, (dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Analogi dari Pasal 1667 KUHPerdara : Hibah hanya dapat mengenai benda<sup>2</sup> yang sudah ada; (dalam Pasal 1682 KUHPerdara) Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak Sah; (Maupun dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP Pendaftaran Tanah) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pemberian hibah dari terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi Siti Muthmainah / istrinya batal demi hukum, serta Ahli DR. YAGUS SUYADI. SH. MSi. (Pertanahan) berpendapat dalam dokumen permohonan antara Mohamad Kalibi kepada Siti Muthmainah Rawi dibuktikan pada Kartu Keluarga yang berbeda dan dalam Kartu Keluarga Mohamad Kalibi dicantumkan isterinya bernama Sarovia bukan Siti Muthmainah Rawi, sehingga bukti perolehan Siti Muthmainah Rawi yang didasarkan pada Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak, atas obyek tanah Negara dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penetapan pemerintah yaitu pemberian hak atas tanah kepada Siti Muthmainah Rawi dan pelaksana pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal - hal materiil adanya suami isteri atas Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak dimaksud, dan diperlukan pembuktian tersendiri diluar pelayanan pertanahan. Namun dalam dokumen (warkah) permohonan penerbitan Sertipikat menggunakan data Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu atau tidak benar, apabila hal itu sudah dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka merupakan salah satu dasar alasan produk Kantor Pertanahan berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

Hal 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sedangkan Ahli Achmad Arief Sentosa (dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Achmad Arief Sentosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan) berpendapat setiap orang (dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi) tidak boleh dan dilarang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga maupun tidak boleh mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (vide. pasal 13 jo. pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 yang di ubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

- Bahwa terdakwa yang telah membuat dan merubah isi dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 (K. 3100-0497676) yang di duga palsu yaitu nama istri bernama Sarovia yang sebenarnya Siti Muthmainah sebagai salah satu syarat pengajuan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 247 atas nama Siti Muthmainah dan No. 248 atas nama Mohamad Kalibi, atas sebidang tanah beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sehingga saksi Hadi Wijaya merasa sangat di rugikan baik secara moril tidak dapat menggunakan lokasi tanah tersebut maupun secara materiil dengan kerugian sebesar Rp. 21. 750.000.000.- (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) KHUP

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa Mohamad Kalibi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atau tahun setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa Mohamad Kalibi bertemu dengan saksi Mahfudi Bin H. Muhayi dengan pembicaraan jual beli atas tanah Negara seluas + 7000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berikut bangunan berupa rumah tinggal ukuran + 275m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jl. Lontar I Gang 7 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara (dengan batas sebelah Barat : rumah penduduk / gedung Karang Taruna, sebelah utara : Jalan Lontar Dalam, sebelah Selatan : Gang Lontar Dalam, sebelah Timur : Jalan Kramat raya) saat itu saksi Mahfudi memberikan surat-surat terkait tanah tersebut yaitu SPPPT PBB Nomor : 31.75.030.003.004.0129.0 atas nama Ny. Purnami; Surat Ukur dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara tanggal 13 Juni 1998 dan Akta Perikatan Jual Beli dari Notaris My. Rose Takarina. SH., No. 16 tanggal 10 Agustus 2011.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, terdakwa menerima Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari staf saksi H. Mohamad Rawi yang oleh terdakwa di bawa kepada saksi Mahfudi untuk di tanda tangani, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mahfudi mendatangi sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) untuk melaporkan telah terjadinya Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak serta di tanda tangani.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, terdakwa bersama saksi Mahfudi membawa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut kepada Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., untuk di tanda tangani sambil memerintahkan Sdr. Taryono (Alm) meregister-kan dalam buku berbunyi 'Mengetahui telah di catat sebagai beban pengenaan / pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Register : 03.11.711.310 tanggal 24 Januari 2012', yang dilakukan di hadapan sdr. Abdul Sanim dan saksi Drs. H. Sumardiyanto, selanjutnya terdakwa yang di damping oleh saksi H. Suhadi. S.Sos., menghadap Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja yang menanda tangani Surat Jual Beli tersebut.
- Bahwa Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan terdakwa yang telah di tanda tangani masing-masing namun sepengetahuan saksi Mahfudi tidak ada menerima uang atas Jual Beli tersebut karena transaksi pembayaran berupa tukar tanah di Jalan Cacing Jakarta Utara yang di lakukan oleh saksi H. Mohamad Rawi selaku mertua terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi H. Muhayi merupakan orang tua dari saksi Mahfudi, kemudian oleh terdakwa berupa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan

Hal 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tersebut di bawa untuk di tanda tangani oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07) dan saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara).

- Bahwa setelah selesainya Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tersebut, sekira tanggal 25 Mei 2012 terdakwa dan saksi Siti Muthmainah menerima dari saksi H. Mohamad Rawi berupa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak berisikan 'menghibahkan dan mengoperkan secara mutlak kepada pihak kedua yaitu saksi Siti Muthmainah berupa tanah negara seluas + 3500m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT PBB atas nama Mohamad Kalibi No. SPPT 31.75.030.003.0040124.0 yang terletak di Jl. Raya Kramat Jaya RT. / RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara', dan di tanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Siti Muthmainah. Kemudian oleh terdakwa Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak tersebut di bawa untuk di ketahui dan di tanda tangani masing-masing oleh sdr. Abdul Sanim (selaku Ketua RT. 07), saksi Drs. H. Sumardiyanto (selaku Ketua RW. 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara) serta pada tanggal 31 Mei 2012 telah di tanda tangani oleh Lurah Tugu Utara yaitu saksi H. Suhadi. S.Sos., dan Drs. Dedy Tarmizi. M.Si., selaku Camat Koja.
- Bahwa Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak (dengan saksi Mahfudi) maupun Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak (atas nama Siti Muthmainah) yang diserahkan oleh saksi H. Mohamad Rawi Susanto di pegang oleh terdakwa berniat membuat Sertifikat atas tanah seluas + 7000m2 (tujuh ribu meter persegi) dengan mempersiapkan berkas-berkas. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa bersama saksi Siti Mutmainah mendatangi loket pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dengan menyerahkan berupa :
  - Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi.
  - Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
  - Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 30 Agustus 2013.
  - Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD RAWI SUSANTO nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.

Hal 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Jli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohoan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP; an. Mohammad Kalibi.
- Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082, 081, 075, 080, 083, 085, 086, 087, 090, 088, 089, 071, /D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan ;
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI.

Hal 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
  - Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
  - Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
  - Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Jli 2013.
  - Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
  - Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMAD KALIBI.
  - Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
  - Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA dkk kepada Ny. PURNAMI.
  - Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoeran Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA ,SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
  - Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH. Antara Ny. PURNAMI dkk kepada MAHFUDI.
- Bahwa dalam beberapa dokumen pengurusan Sertifikat tanah tersebut, oleh terdakwa pengajuannya dilampirkan 2 (dua) Kartu Keluarga atas nama Mohamad Rawi Susanto Nomor : 2402004690 (AB 5369294) tanggal 06 Agustus 2008 dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama Siti Muthmainah (09.0104.591189.0164) merupakan anak dari Muhammad Rawi S dan atas nama Mohamad Kalibi Nomor : 3172031702100070 (K. 3100.0497676) tanggal 20 Juni 2011 di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara berisikan nama istri terdakwa bernama Sarovia (3172035111870008).
- Bahwa selanjutnya semua dokumen permohonan Sertifikat yang masing-masing telah diajukan oleh terdakwa dan saksi Siti Muthmainah

Hal 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



sebagaimana yang prosedur persyaratan untuk di proses pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara yaitu saksi Tuhi Endarto. A.Ptnh. MM., saksi Dedi Sudadi. SH. MH., saksi Ir. Gabriel Triwibawa. M.Eng.Sc dan saksi Endo Kurniadi (Kanwil BPN Propinsi DKI), maupun saksi Bambang Bharoto. SH. MH., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan yang menerangkan penerbitan atas tanah Negara dengan mekanisme-nya :

- Pemohon dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah mengisi formulir daftar permohonan pengukuran di loket pendaftaran dengan tujuan untuk permohonan pengukuran.
- Lalu kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat Perintah Setor, yang dibayar oleh terdakwa maupun saksi Siti Muthmainah melalui Bank yang di tunjuk.
- Bukti pembayaran Setor pengukuran dari Bank diserahkan ke petugas Kantor Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran, untuk melakukan pengukuran atas permohonan dari pemohon pengukuran.
- Selanjutnya petugas Pengukuran yaitu sdr. Toto Budiharto. B.Sc (Alm) melakukan pengukuran di lapangan bersama dengan pemilik tanah (terdakwa dan saksi Siti Muthmainah sebagai penunjuk batas).
- Setelah dilakukan pengukuran kemudian data tersebut diolah, di gambar, dipetakan di Kantor Pertanahan dan bagian Peta bidang di cetak di paraf dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya pihak pemohon mengajukan permohonan Sertipikat, dimana pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) mengisi formulir permohonan Sertipikat beserta menyiapkan kelengkapan data-data kepemilikan tanahnya.
- Kemudian pihak kantor pertanahan mengeluarkan Surat Perintah Setor untuk permohonan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah, yang oleh pihak Pemohon (terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah) melakukan pembayaran ke Bank yang di tunjuk, dimana bukti pembayaran dari Bank dibawa oleh pemohon diserahkan ke petugas pendaftaran dan diterima oleh petugas, selanjutnya pihak panitia pemeriksa tanah A (yaitu sdr. Umar. S.Si., dan sdr. Akhmad Rivai) melakukan penelitian ke lapangan/ Lokasi tanah sambil membawa alas hak / bukti-kepemilikan beserta peta bidang tanahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu petugas membuat Risalah pengolaan Data (RPD) dan Surat Keputusan Pemberian Haknya.
- Selanjutnya keluarlah Surat Keputusan untuk pemberian Haknya keluar, pemohonan mengajukan permohonan Sertipikatnya, dengan melampirkan mengisi formulir permohonan Sertipikat, serta menyiapkan kelengkapan permohonan yaitu : Surat Keputusan Pemberian Haknya, Identitas Pemohon dan Bukti pembayaran BPHTB.
- Kemudian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan Surat perintah Setor untuk permohonan penerbitan sertipikat, ke Bank yang di tunjuk dan bukti setor di serahkan kepada petugas loket, untuk pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses penerbitan permohonan Sertipikatnya.

- Bahwa permohonan Sertipikat yang diajukan terdakwa Mohamad Kalibi dan saksi Siti Muthmainah telah terbit pada tanggal 5 September 2013 dengan Sertipikat Hak Pakai No. 247 (atas nama Siti Muthmainah Rawi) dan No. 248 (atas nama Mohamad Kalibi), lalu pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyerahkan masing-masing Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya di dalam penguasaan tanah tersebut terdakwa menyuruh saksi Imam Sampurno Als Pak No untuk menjaga dan menyewakan lahan tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Siti Muthmainah yang telah memiliki Sertipikat Hak Pakai No. 247 dan No. 248 atas tanah yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, telah di ketahui oleh saksi Hadi Wijaya merasa keberatan atas tanah tersebut merupakan miliknya yang di peroleh pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak No. 14 tanggal 1 Juli 1996, Surat Garapan atas nama Mamat Tristiyanto dan bukti PBB atas nama Mamat Tristiyanto dan diduga permohonan yang diajukan kepada pihak BPN Jakarta Utara dilakukan secara tidak sah serta tidak sesuai dengan prosedur. Lalu saksi Hadi Wijaya melapor ke pihak Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan LP. No. 2933/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum serta melakukan pemblokiran ke pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa kepada Thamrin Law Firm No. 001/TLF-P.Blokir/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
- Bahwa tujuan terdakwa merubah nama istri-nya yaitu Siti Muthmainah dalam Kartu Keluarga No. 3172031702100070 menjadi Sarovia dengan alasan terdakwa dapat meng-hibahkan tanah tersebut padahal sesuai kenyataan

Hal 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



nama istri terdakwa adalah Siti Muthmainah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Handayani. S.AP selaku Lurah Tugu Utara sejak 22 Pebruari 2019, saksi Ahmad Lukman Hakim selaku Ketua RT. 004/012 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara menerangkan berdasarkan buku register pelayanan umum Rukun Tetangga dan Arsip Kartu Keluarga bahwa anaknya bernama Isyikana Elya Nada dan istri terdakwa Mohamad Kalibi bernama Siti Muthmainah Rawi dan anaknya bernama Isyikana Elya Nada yang tidak lain merupakan istri sah terdakwa sendiri.

□ Bahwa Ahli Dr. ARIF WICAKSANA. SH. MH. (Hukum Perdata) berpendapat terkait Surat Hibah Rumah dan Pengoperan Hak di bawah tangan antara terdakwa Mohamad Kalibi selaku pemberi hibah kepada saksi Muthmainah (istri terdakwa) selaku penerima hibah, tertanggal 25 Mei 2012, menurut Pasal 1678 KUHPdata : Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan, (dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Analogi dari Pasal 1667 KUHPdata : Hibah hanya dapat mengenai benda<sup>2</sup> yang sudah ada; (dalam Pasal 1682 KUHPdata) Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak Sah; (Maupun dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP Pendaftaran Tanah) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pemberian hibah dari terdakwa Mohamad Kalibi kepada saksi Siti Muthmainah / istrinya batal demi hokum, serta Ahli DR. YAGUS SUYADI. SH. MSi. (Pertanahan) berpendapat dalam dokumen permohonan antara Mohamad Kalibi kepada Siti Muthmainah Rawi dibuktikan pada Kartu Keluarga yang berbeda dan dalam Kartu Keluarga Mohamad Kalibi dicantumkan isterinya bernama Sarovia bukan Siti Muthmainah Rawi, sehingga bukti perolehan Siti Muthmainah Rawi yang didasarkan pada Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak, atas obyek tanah Negara dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penetapan pemerintah yaitu pemberian hak atas tanah kepada Siti Muthmainah Rawi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaksana pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal - hal materiil adanya suami isteri atas Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak dimaksud, dan diperlukan pembuktian tersendiri diluar pelayanan pertanahan. Namun dalam dokumen (warkah) permohonan penerbitan Sertipikat menggunakan data Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu atau tidak benar, apabila hal itu sudah dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka merupakan salah satu dasar alasan produk Kantor Pertanahan berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sedangkan Ahli Achmad Arief Sentosa (dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Achmad Arief Sentosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan) berpendapat setiap orang (dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi) tidak boleh dan dilarang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga maupun tidak boleh mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (vide. pasal 13 jo. pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 yang di ubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

- Bahwa terdakwa yang telah memakai Kartu Keluarga No. 3172031702100070 (K. 3100-0497676) yang di duga palsu dengan merubah nama istri bernama Sarovia yang sebenarnya Siti Muthmainah sebagai salah satu syarat pengajuan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 247 atas nama Siti Muthmainah dan No. 248 atas nama Mohamad Kalibi, atas sebidang tanah beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok I Gg. 7 Lontar RT. 007/05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sehingga saksi Hadi Wijaya merasa sangat di rugikan baik secara moril tidak dapat menggunakan lokasi tanah tersebut maupun secara materiil dengan kerugian sebesar Rp. 21. 750.000.000.- (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi yang mendalilkan Surat dakwaan disusun, didasarkan dan bersumber dari hasil pemeriksaan yang cacat formil atau kekeliruan dalam melaksanakan Hukum Acara dan yang mendalikan Pengadilan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara Aquo dengan alasan bahwa yang dipersengkatan adalah perkara perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, ataupun sengketa Administrasi Penerbitan sertivikat akan diputuskan setelah pemeriksaan perkara ini.
- Menyatakan eksepsi yang medalilkan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap ditolak
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
- Menetapkan biaya perkara ini diputuskan setelah pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Keterangan saksi.

#### 1. Saksi Hadi Wijaya Als Aliang,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar.
- Bahwa keterangan saksi berkaitan saat Penyidikan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dengan penyerobotan tanah sengketa di jalan. Lontar 1 Gang 7 yaitu sertifikatnya, yaitu warkah sertifikat no. 248 dan sertifikat No 247, namun yang dipalsukan saksi tidak tahu. Namun warkah yang mana saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hal tersebut karena Terdakwa pasang spanduk di lokasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Badan Pertanahan Nasinal PN tentang proses penerbitan Sertipikat nomor 247 dan sertipikat nomor 248.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat yang di palsukan, hanya melihat fotocopynya saja.

Hal 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara .
- Bahwa secara focus saksi tidak pernah melaporkan Kartu Keluarga .
- Bahwa saksi pernah melaporkan dua kali pertama tahun 2014 berhenti dan Tahun 2018 pernah diperbaruhi masalah sertifikat . Dan Penyidikan tersebut dilanjutkan, karena saksi pernah laporkan ke Propam terus jalan lagi disuruh perbaiki pada Tahun 2018
- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu H.Rawi
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Kalibi dengan Siti Mutmainah .
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sertifikat karena Terdakwa mendapatkan jual beli antara Mahmudi dalam perikatan Akte Jual beli dibawah tangan .
- Bahwa Terdakwa dan Mutmainah bisa bikin sertifikat karena ada hibah dari Terdakwa Siti Mutmainah timbulah yang palsu .
- Bahwa saksi pemilik tanah tersebut karena membeli dari dari Mamat Tristiyanto yang merupakan tanah garapan . Dan beli pada Tahun 1996
- Bahwa setahu Saksi , pak Tristiyanto tidak pernah jual kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi pak Tristuyanto tak pernah Hibah kepada orang lain
- Bahwa Pak Tristiyanto pemilik tanah , saksi membeli dari dia.
- Bahwa Pak Mamat Tristiyanto pernah terlibat dalam tindak pidana masalah kwitansi bukan masalah tanah .
- Bahwa saksi membeli dasarnya dasarnya Akte saksi No. 14 Akte Jual Beli Verponding Tahun 2014 atas nama Mamat Tristiyanto .
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Mamat Tristiyanto membeli dari siapa
- Bahwa saksi membeli dengan harga lebih Rp. 240.000.00, diluar itu Rp. 100.000.000; ( Seratus juta rupiah)
- Bahwa kerugian saksi 2, 1 milyar rupiah
- Bahwa Saksi tidak tahu Warkah Kartu Keluarga .
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum.
- Bahwa saksi belum mengetahui adanya pemalsuan kartu keluarga baru tahu dari Penyidik

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi yang berkaitan dengan surat dari Pelabuhan adalah tidak benar

## 2. Hara Pakpahan.

Dibawah sumpah pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

Hal 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan pembuatan membuat sertifikat nomor.247 dan nomor 248 .
- Bahwa kepemilikan tanah adalah Mamat Tristiyanto yang sebelumnya dikuasai Pelabuhan diserahkan ke Mendagri diserahkan lagi ke Pemda DKI .
- Bahwa saksi mengenal pelapor dalam perkara ini yaitu sdr Hadiwijaya, dan mengenalnya sejak tahun 1995, dan mengenal dalam rangka pembelian tanah dengan Mamat Tristiyanto .
- Bahwa Tristiyanto menjual tanah tersebut kepada Hadiwijaya tahun 1996 berupa tanah kosong .
- Bahwa dalam jual beli tersebut , Pak Mamat datang ke Notaris dengan bawa foto copy sertifikat , dan selanjutnya ke Kotamadya dan untuk dibuatkan IPEDA .
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak pernah dijual Pak Mamat kepada orang lain .
- Bahwa setahu saksi , laporan tersebut terkait masalah pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang dilakukan H. Rawi , Kalibi dan Mutmainah , dan Tahun 2018 tambah laporan Polisi dengan terlapor ada 6 ( enam) orang
- Bahwa pembeli tidak memohon peningkatan hak dengan permohonan Hak, karena pada waktu itu keterbatasan biaya .
- Bahwa saksi pernah melihat ada plang ada kepemilikan dengan sertifikat .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap kepemilikan tersebut dipersengketakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dokumen yang dipalsukan ataupun saksi tidak tahu perihal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Bahwa saksi mengetahui adanya yang memasang plang yang mengumumkan tentang pemilik tanah tersebut, namun hal tersebut tidak benar,karena bukti yang asli kepemilikan ada pada Hadiwijaya.
- Bahwa dalam penyidikan, terhadap saksi tidak diperlihatkan hasil pengembangan berupa pemalsuan Kartu Keluarga .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.

### 3 Ratno Jaldi ,SH Alias Rizal

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

Hal 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik , atas adanya laporan Hadiwijaya ke Polda terkait tanah milik H, Mamat Tristianto pada waktu itu akan dibeli oleh H.Rawi dimana pada saat itu saksi diberi kuasa oleh H.Mamat . Dan kejadiannya tahun 2006.
- Bahwa saksi mengenal pelapor Hadiwijaya. Dan saksi sebagai pengacaranya Pelapor
- Bahwa Hadiwijaya melaporkan ke Polisi Tahun 2015
- Bahwa yang dilaporkan masalah pemalsuan surat dalam pembuatan sertifikat yang berawal dari pemasangan plang pengumuman
- Bahwa saksi yang menawarkan tanah tersebut kepada H. Rawi karena saksi diberi kuasa H.Mamat Tristiyanto .
- Bahwa saksi saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi mengetahui hal surat yang dipalsukan karena diberitahu Penyidik
- Bahwa saksi setelah menawarkan kepada H. Rawi , dibuatkan surat Perjajian Kerjasama dengan Abu Bakar ( anak H.Rawi) selaku pihak kedua tertanggal 01 Mei 2006 perihal sebidang tanah seluas 7.500 M2 .
- Bahwa Saksi semenjak pernah diajak kerumah Hadiwijaya dan saksi melihat asli surat tanah garapan dan Akta Pelepasah Hak dari H.Mamat Tristiyanto kepada Hadiwijaya , kemudian saksi mundur, tidak mau lagi mengurus masalah H.Mamat Tristiyanto dan H.Moch.Rawi .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak berkompeten jadi saksi .

#### 4. Saksi H. Mar Ali bin H.Sinan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sebanyak 1 (satu) kali .
- Bahwa mengenal Terdakwa, karena sering bertemu di Mesjid perkumpulan orang Madura.
- Bahwa tidak tahu permasalahan Hadiwijaya dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi mengenal Mamat Tristiyanto karena pernah mampir kerumahnya minta uang untuk naik ojek.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Moh Rawi , yaitu Terdakwa anak mantu dari H Rawi .
- Bahwa saksi mengenal kenal Mustofa , karena sepupu saksi

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

Hal 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Agus Mujiman bin Mamat

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan berkaitan dengan permasalahan yang yang diadukan oleh Hadiwijaya , dimana merasa mempunyai sebidang tanah yang dikuasai dan disertipatkan oleh Terdakwa .
- Bahwa saksi mengenal dengan Hadiwijaya .
- Bahwa saksi sejak sebagai Lurah Tugu Utara 2011 sampai 2013 wilayah lokasi kemudian saksi pindah menjadi Lurah Kelurahan Koja dan pensiun bulan September 2016 di Kantor walikota Jakarta utara .-
- Bahwa saksi pernah mengetahui Surat tertanda tangan an. Mahmudi peralihan ke Kalibi atas dasar Surat Putusan PK Mahkamah Agung , Surat pembelian , SPPT, karena secara fisik sudah ada bangunan dan dikuasai Kalibi dan diketahui batas-batasnya dan bayar pajak yang mana saksi juga ikut tanda tangan .
- Bahwa yang meminta tanda tangan Camat setahu adalah Terdakwa .
- Bahwa Hadiwijaya pernah datang kerumah akan mengurus surat – suarat tanah itu untuk untuk kepentingan Moh Tristiyanto .
- Bahwa surat apa yang dibawa Hadiwijaya adalah surat Pernyataan dan tidak ada surat lain.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan tidak ada menyangkut masalah kartu keluarga .
- Bahwa pada saat mengajukan pengurusan Sertifikat yang dilampirkan berupa Surat PBB , rekomendasi , surat Pengantar Surat Pajak
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Kartu keluarga sebagai mana barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa setahu saksi nama istri Terdakwa adalah Siti Mutmainah
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga yang ada atas nama Kalibi nama Mutmaiah
- Bahwa dalam ada surat hibah dilampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. H.Suhadi M, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi berkaitan dengan pengaduan Hadiwijaya terhadap Mohamad Kalibi masalah sebidang tanah.
- Bahwa tentang kepemilikannya tanah tersebut , seingat saksi surat tanah dan bangunan sudah pernah dilegalisir .
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut , karena saksi pernah menjadi sebagai Lurah Tugu Utara 2011 sampai 2013 wilayah lokasi .
- Bahwa saksi pernah mengetahui Surat yang ditanda tangani an. Mahmudi peralihan ke Kalibi atas dasar Surat MA , pembelian , karena secara fisik sudah ada bangunan dan dikuasai Kalibi dan diketahui batas2 nya dan bayar pajak .
- Bahwa selama tanah itu sudah dikuasai oleh Kalibi , tidak pihak lain yang juga merasa memiliki.
- Bahwa terhadap Sertipikat atas nama Kalibi, ada yang keberatan Hadiwijaya dan pernah datang kerumah
- Bahwa sewaktu saksi, memberikan keterangan di Penyidik , dan tidak ada yang berkaitan dengan Kartu Keluarga
- Bahwa sehubungan jual beli atau pengoperan Hak , seingat saksi para pihak terlebih dahulu tanda tangan baru saksi .
- Bahwa Pengoperan Hak antara Moh Kalibi dan Mahmudi, dan Ketua RT, Ketua RW tanda tangan untuk kepentingan legalisir . Saksi tanda tangan hanya melayani masyarakat .
- Bahwa saat pembuatan pengoperan hak tersebut tidak ada dilampirkan kartu keluarga
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dan Siti Mutmainah
- Bahwa setahu saksi , istri terdakwa tercatat dalam data adalah Mutmainah .
- Bahwa Saksi pernah melihat ada Kartu Keluarga atas nama Kalibi dengan Mutmainah.
- Bahwa dalam Surat Hibah dilampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa , pada saat pemeriksaan pertama di Penyidik yang ditanyakan tentang kepemilikan tanah yang dimiliki Kalibi dan dalam pemeriksaan kedua hampir sama.
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang Kartu Keluarga saksi tidak tahu.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hal 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



7 . Saksi Ahmad Lukman Hakim .

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan hanya sekali .
- Bahwa Saksi pengurus Rt.004/ Rw.012 Sejak Tahun 2006 sampai 2016
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa , yaitu kenal sejak Terdakwa menikah dengan istrinya Mutmainah .
- Bahwa saksi tidak mengenal Hadiwijaya .
- Bahwa tentang sertifikat nomor 247.dan nomor 248,sebelumnya tidak tahu, baru saksi tahu setelah di Penyidikan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa lokasi letak lokasi tanah ada didepan di Islamic senter .
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Keluarga atas nama Terdakwa, sebab oleh saksi yang mengurus Kartu Keluarga tersebut.
- Bahwa nama istri Terdakwa adalah Mutmainah .
- Bahwa saksi tahu ada foto copy Kartu Keluarga atas nama Kalibi dan Sarovia dari Penyidik dimana yang asli tidak ditunjukkan .
- Bahwa dalam data kependudukan yang masuk kartu keluarga atas nama Kalibi dan Mutmaina. Kartu Keluarga an. Kalibi dan Sarovia ini tidak masuk data kependudukan .
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan blangko kosong .
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Kartu Keluarga an. Kalibi dan Sarovia .
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Kalibi dan Sarovia tidak tercatat dan tidak terdaftar
- Bahwa dalam pembuatan kartu keluarga , secara umum pemohon langsung minta surat pengantar , RT,RW, Kelurahan , setelah dapat Kartu Keluarga masih kosong isinya yang membuat Kelurahan dengan lampiran data Akte, Kartu Tanda Penduduk dan lai- lain Kepala Keluarga istri,Kalau ada penambahan harus ada Akte Kelahiran , pemohon langsung yang datang dan membawa sendiri .
- Bahwa untuk Kartu Keluarga Terdakwa, terdakwa datang kerumah minta tanda tangan perubahan kartu keluarga karena ada penambahan keluarga yang akhirnya saksi tanda tangan untuk tahunnya lupa.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Moh .Kalibi menikah dengan Muthmainah Tahun 2009 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sebagai warga adalah merupakan sejak warga pindahan.
- Bahwa Mutmainah setelah berumah tangga pasti sudah pindah Kartu Keluarga .
- Bahwa tentang barang bukti Kartu Keluarga Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengenal Muthmainah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 8. Sarovia Ismail binti .H.Hosen Nawawi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi, pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi sudah menikah dan nama suami saksi Ismail Rawi .
- Bahwa nama mertua saksi bernama H.Rawi,
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan isterinya yang bernama Siti Mutmainah , karena Terdakwa adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada Kartu Keluarga atas nama Kalibi dengan nama Sarovia (saksi ) setelah dipanggil oleh pihak Polisi dan diberitahu,
- Bahwa saksi lahir di Madura tanggal 11 -11-1987 dan ayah saksi bernama Hosen Nawawi dan ibu saya bernama Huzaimah .
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan foto copy diperlihatkan Kartu Keluarga atas nama Kalibi dengan Sarovia menurut saksi benar tidak benar . Menurut saksi istri terdakwa adalah Siti Mutmainah bukan Sarovia .
- Bahwa saksi, menikah Tahun 2008
- Bahwa Saksi memiliki Kartu Keluarga setelah menikah dan nama ditambah Ismail setelah menikah
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan dalam foto copy Kartu Keluarga barang bukti bukan nomor induk KTP saksi .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 9 . Saksi Dedi Setiadi ,SH,MH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi bertugas di Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan bertugas menganalisa permasalahan pertanahan wilayah kota Administrasi kota Jakarta Utara .
- Bahwa saksi bertugas sejak tahun 1997 sampai sekarang di bidang penanganan sengketa .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai 247 atas nama Siti Mutmainah dan 248 atas nama Mohamad Kalibi saksi tidak tahu. Saksi tdiajukan sebagai saksi untuk dokumen permohonan pemohon Hak Pakai atas nama Kalibi .
- Bahwa dalam persidangan ini saksi membawa warkah sertipikat dengan nomor 248 tersebut dimana warkah tersebut antara lain Permohonan pendaftaran, Surat jual beli rumah dan Pengoperan Hak dari Mahfudi kepada Moch. Kalibi, Surat keterangan Mohamad .Kalibi, Surat keterangan dari Pelabuhan Tanjung Priuk , Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Surat keterangan Lurah , Surat keterangan lurah, SKP
- Bahwa kartu keluarga tidak dilampirkan dalam warkah .
- Bahwa Penyidik , pernah memperlihatkan foto copy Kartu Keluarga barang bukti dalam perkara ini kepada saksi .
- Bahwa foto copy Kartu Keluarga tersebut ada diluar budel warkah, dan hanya berupa foto copy. Dan tidak ada catatan sesuai aslinya.
- Bahwa warkah itu di budelkan dan di Jilid .
- Bahwa foto kartu keluarga berupa barang bukti dalam perkara ini yang berupa foto copy ada lagalisirnya, memang tidak tanda dicocokkan dengan aslinya, dan adanya tulisan legalisir karena di perlukan oleh Penyidikan .
- Bahwa saksi tidak tahu apa dokumen fotocopy Kartu Keluarga yang sudah legalisir apa betul ini diajukan oleh Pemohon , karena hal tersebut merupakan bagian dari pendaftaran
- Bahwa saksi mengenal Hadiwijaya dimana telah melakukan terhadap pemblokiran sertivikat tersebut.
- Bahwa Sdr saksi, dengan adanya pemblokiran , status sertipikat status tetap sah.
- Bahwa yang mengajukan Hak Pakai adalah Terdakwa secara langsung tanpa kuasa
- Bahwa terhadap permohonan yang mengurus Mohamad . Kalibi dan dibatu petugas Sdr.Toto ( sudah Almarhum) sesuai warkah pemohon sendiri .
- Bahwa yang dilakukan penyitaaan dari Kantor BPN adalah berupa Foto copy kartu keluarga .
- Bahwa saksi tidak tau ada tidaknya tanda terima warkah dari Pemohon , dan hal tersebut merupakan bagian dari pendaftaran .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan..

Hal 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## 10 .Saksi Tahu Endarto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi , pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional Sejak 13 Agustus 2014 sampai sekarang .
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kasi Infrastruktur Pertanahan dahulu tem survey Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu .
- Bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini berdasarkan data dari Kantor terkait surat Hak Pakai .
- Bahwa ketika Terdakwa mengajukan permohonan , saksi adalah bagian pengukuran .
- Bahwa kapan Terdakwa mengajukan permohonan saksi tidak tahu. .
- Bahwa saksi, tidak menelusuri atau memeriksa berkas yang ada hubungannya dengan perkara ini , karena bukan bagian saya.
- Bahwa , hasil survei dan Pengukuran digunakan oleh Team Panitia sebelum proses Sertipikat diperiksa di lapangan .
- Bahwa secara umum kalau Permohonan sudah diperiksa dibagian pendaftaran , saksi bekerja dilapangan atas dasar persyaratan lengkap saksi akan lihat dan tinggal menjalankan .
- Bahwa persyaratan untuk dilakukan pengukuran yaitu Identitas Pemohon, Surat pernyataan dan batasdan akhirnya Petugas ke lapangan sesuai batas kemudian ke lapangan .
- Bahwa hasil Pemetaan ada bagian dari Warkah
- Bahwa data Permohonan Pengukuran permohonan hak Permohonan adalah sendiri sendiri.
- Bahwa waktu pendaftaran bisa fotocopy namun aslinya harus diperlihatkan
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap Permohonan , itu bagian apa permohonan bagian pendaftaran , yang Asli diperlihatkan disesuaikan dengan fotocopy ada tanda , namun tidak ada catatan dalam fotokopy .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 11. Bambang Bhahroto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara dengan jabatan dengan tugas yaitu sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Sengketa konflik dan Perkara, dan sejak tahun 2017 sebagai kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan dengan tugas melakukan pengkordinasian dan pelaksanaan Penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat , pendaftaran Hak atas Tanah dan pemeliharaan data tanah serta pembinaan PPAT.
- Bahwa tugas pokok saksi melakukan pelayanan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yaitu pemeriksaan surat- surat secara yuridis untuk meneliti data – data ada pemeriksaan yang selanjutnya seksi II kemudian dibuat draf semua untuk tanda tangan .
- Bahwa untuk meneliti secara yuridis Permohonan , untuk Pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga, pemeriksaannya dibagian pendaftaran.
- Bahwa saksi mengenal Hadiwijaya , Purnami, Mahmudi .
- Bahwa sejak saksi .menjabat tahun 2012 tidak ada yang keberatan dengan permohonan atas Terdakwa tersebut .
- Bahwa yang menjadi warkah terhadap setivikat yang dipermasalahkan atau dokumen isinya dalam perkara ini diantaranya Surat – surat jual beli perolehannya dan penguasaan secara sporadik.
- Bahwa fotokopy bisa dijadikan lampiran dalam permohonan namun yang Asli tetap ditunjukkan .
- Bahwa foto Copy Kartu Keluarga yang jadi barang bukti perkara disita dari Pertanahan untuk Penyidikan .
- Bahwa seharusnya ada lampiran Kartu Kelurga
- Bahwa apakah Kartu Kelurga dokumen warkah atau tidak yang tahu sebetulnya bagian pendaftaran .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 12.Saksi Muhammad Andri,ApMSI ,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah tugas di Kelurahan Koja bekerja sebagai Lurah Koja pada Tahun 2011 sampai Tahun 2013..
- Bahwa Saksi sebagai Lurah tugas dan tanggung jawab saksi untuk melayani kepentingan yang meliputi Pembutan Ktp, KK.Domisili , PMI . Akta Jual Beli tanah rumah ,Surat Pernikahan, SKCK , Surat Kematian, Surat Kesehatan ,BPJS.KJP.

Hal 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kartu Keluarga Nik. 31720317022100070 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Kalibi, adalah benar sesuai catatan dalam Databases Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Kalibi alamat Jln. Cipeucang II No.7Rt.04 / Rw.012 Kel.Koja, Kec.Koja Jakarta Utara dengan istri bernama Siti Mutmainah Rawi, dan anak Isykana Elya Nada.
- Bahwa persyaratan untuk membuat Kartu Keluarga orang yang sudah menikah adalah persyaratannya pasti pecah Kartu Keluarga, Kartu Keluarga asli nya diperlukan surat Nikah yang sudah dilegalisir, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Foto copy kelahiran, Fotocopy Ijazah, Pengantar RT,RW. Ada data pendukung.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada penambahan Kartu Keluarga,
- Bahwa apabila sudah berumah tangga, membuat Kartu keluarga baru, Kartu Keluarga lama dilampirkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kartu Keluarga atas nama Muhammad Kalibi dengan istrinya bernama Sarovia.
- Bahwa bukti foto kopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Kalibi dan Sarovia yang diperlihatkan Saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak bisa apabila seseorang membuat Kartu Keluarga lebih dari satu.
- Bahwa Saat saksi saat menjabat sebagai Lurah Koja, sesuai dengan databases yang Terdakwa atau Mohammad Kalibi hanya sekali membuat Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk Kartu Keluarga atas nama Mohammad Kalibi dengan istri bernama Siti Mutmainah telah sesuai dengan database.

### 13. Saksi Ny. Purnami

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Keterangan saksi saat penyidikan terkait dengan permasalahan masalah tanah yang terletak di Jalan Lontar Gang 7 Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya tanah tersebut tanah BPP Pelabuhan Tanjung Priok memberikan hak sewa untuk dibangun oleh 20 Karyawan seluas + 7.000 M2.
- Bahwa kantor Pelabuhan memberikan tanah kepada 20 Karyawan seingat saksi Tahun 1996 .dengan berdasarkan Surat Keputusan

Hal 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 1972 tanggal 01 Juni SK, 246/0/1972 diserahkan ke Pemda DKI .

- Bahwa sehubungan dari 20 orang terjadi pengoperhan hak , pada waktu itu ada rumah jelek begitu saksi beli rumah tersebut dibongkar .
- Bahwa waktu pengoperan hak tersebut surat ada, dan distempel mengenai surat – surat inspektur terkait kepemilikan ada surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan dan sudah diserahkan ke Pemda Dki Jakarta pada Tahun 1972 dan tidak lagi dikuasai oleh Pelindo .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 14. Mahfudi Bin Muhayi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Purnami
- Bahwa setahu saksi lokasi milik Kalibi dan Siti Mutmainah
- Bahwa setahu saksi dalam perolehan tanah tersebut , kira – kira Tahun 2012 dibuat surat peralihan hak yang ditanda tangani oleh saksi sebagai penjual dan Kalibi selaku pembeli yang saat itu diketahui RT,RW ,Lurah Tugu Utara , Camat Koja ,karena saksi tanda tangan karena penjual .
- Bahwa yang nembuat surat tersebut adalah Terdakwa .
- Bahwa dalam penyidikan, saksi tidak memberikan keterangan perihal kartu keluarga yang dipalsukan .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 15. H.Muhammad Rawi Susanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya pembeli tanah tersebut dari Pak Tristiyanto .
- Bahwa Pak Mamat Tristiyanto sebagai pemilik pertama, pada Tahun 1994 tanah tersebut dijual kepada saksi melalui bapak Imam ,
- Bahwa adapun proses jula beli tersebut yaitu saksi silaturahmi ke pak Muhayi , sedang disitu ada tamu bu Purnami yang punya tanah yang berasal dari 20 orang karyawan dari Pelabuhan ( tapi saksi tidak tanggapi), kemudian saksi tanya ke Pak Mamat Tristiyanto , tiba – tiba ibu Purnami yang menang perkara, yang singkat cerita Pak Mamat jual tanah ke saksi kemudian Saksi minta tolong ke Pak Muhayi untuk mengecek tanah tersebut karena saksi akan gunakan untuk penampungan kayu dan besi .

Hal 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 pak Rizal datang kerumah saksi mewakili pak Mamat tanah itu diteruskan aja surat ada di Pak Sartono . ( Mantan Lurah) Rizal boncengan ,saya boncengan saksi datang dikeluarkan surat segel dan saksi bawa uang.
- Bahwa setelah saksi datang ke pak Sartono dikeluarkanlah kertas segel , dan saksi bayar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah). Setelah surat dibuat bawa kemudian saksi ngecek untuk buat Pajak Bumi Bagunannya ternyata tidak bisa ,saksi tanya katanya dasarnya Eigendom untuk dibuat sertipikat tidak bisa , baru saksi ke Pak Muhayi lagi.
- Bahwa setelah ada surat ,kemudian saksi cek kata Pak Lurah gak bisa , karena dasarnya Eigendom milik Pelabuhan suadh mati .
- Bahwa kemudian saksi ke Pak Muhayi , Pak Mahfudi (keponakan pak Muhayi ) saksi ganti terjadilah jual beli ke Purnami dengan seharga Rp.3.5 000.000.000 ( Tiga milyar setengah ) karena saksi sudah tua saya panggil anak mantu saksi ngurus tanah tersebut yaitu Kalibi dan Siti Mutmainah .
- Bahwa akhirnya semua urusan saksi serahkan ke Kalibi dan Mahfudi selanjutnya saksi tidak tahu , akhirnya saksi terjadi transaksi antara Kalibi dan Mahfudi pada Tahun 2012
- Bahwa Kartu Keluarga Mohammad Kalibi sudah berubah karena sudah berumah tangga.
- Bahwa saat ini pemilik tanah tersebut adalah tanah satu milik Kalibi dan satu milik Siti Mutmainah .
- Bahwa saksi lupa kapan Perubahan Kartu Keluarga atas nama Mohammad Kalbi dan Siti Mutmainah dibuat, karena anak- anak saksi setelah berumah tangga pecah Kartu Keluarga masing – masing .
- Bahwa perihal Kartu Keluarga atas nama Mohammad Kalibi dan Sarovia, sebelumnya tidak tahu, dari baru tahu setelah perkara ini.
- Bahwa perihal urusan tanah tersebut saksi menyerahkan semua urusannya ke Kalibi
- Bahwa Kalibi dan Mutmainah menikah seingat saksi Kalibi tahun 2009 .
- Bahwa mengenai Kartu Keluarga Achmad Ismail Rawi dan Sarovia bikin Kartu Keluarga sendiri pecah dari KK saksi seingat saksi Tahun 2008
- Bahwa ketika Terdakwa dan Siti Mutmainah masih satu rumah dengan saksi , masih satu Kartu keluarga

Hal 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli dari Mamat Tristiyanto , dimana saksi menggunakan nama Imam karyawan saudara sesuai dengan Akta Jual beli rumah dan pemindahan Hak Nomor.22 tertanggal 16 Nopember 1994, bukan nama saksi karena uang itu lewat saksi karena uang gusuran.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

### 16.Imam Bin Patrol

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah diminta tolong untuk meminta kwitansi ke Pak . Mamat
- Bahwa untuk Akte Jual beli saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Kartu Keluarga di Penyidik barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 17.Saksi Siti Mutmainah :

Saksi suami dari Terdakwa.

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, sebagai isteri dari Terdakwa mengudurkan diri jadi saksi.

### 18. Achmad Arief Sentosa

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Catatan Sipil Jakarta sejak Tahun 2015 dengan Jabatan Kepala seksi Administrsai Kependuduka
- Bahwa saat saksi di Penyidik pernah diperlihatkan tentang Kartu Keluarga atas nama Kalibi
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga atas nama Kalibi dengan Sarovia yang diperlihatkan Penyidik.
- Bahwa yang terdaftar atas nama nama Kalibi dan Siti Mutmainah .
- Bahwa terhadap dua Kartu Keluarga tersebut , saksi tidak melakukan pengecekan hanya melihat dari sistem jadi yang memberritahu ada Kartu Keluarga palsu adalah Penyidik .

Atas Keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 19. Dr. Arif Wicaksono ,SH,MH (saksi Ahli)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli bertugas sebagai Dosen di Universitas Trisakti sejak Tahun 1991 , tentang Hukum Keperdataan, hukum dagang, hukum bisnis, karena dasarnya ilmu itu dari hukum perdata.
- Bahwa saksi ahli pernah dimintai keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu Ahli di mintai pendapat oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait perkara pertanahan milik PT. Pelindo adanya sewa menyewa yang akhirnya adanya kejadian penghibahan antara seorang suami kepada istri.
- Bahwa Saksi ahli tahu tentang Kartu Keluarga barang bukti dalam perkara ini dari Polisi .
- Bahwa saksi Ahli, berpendapat penjelasan Hibah tentang suami istri yaitu sebagai dasar hibah yang di larang suami istri yaitu pasal 1678 KUHPerdara 'Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan'. Karena berdasarkan pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 'Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama'.
- Bahwa terkait pasal 1667 'Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.
- Bahwa pendapat Ahli , sehubungan dengan Pasal 1682 KUHPerdara terkait terdakwa Mohamad Kalibi memberikan hibah kepada istrinya bernama Siti Muthmainah menerangkan dalam pasal 1682 KUHPerdara 'Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak Sah'. Karena berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 'Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku', maka dalam hal ini terdakwa Mohamad Kalibi memberikan hibah kepada istrinya bernama Siti Muthmainah batal demi hukum, terlebih lagi mereka masih terikat hubungan suami istri dimana ada larangan untuk memberikan hibah Antara suami dan istri.

Hal 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli , terkait adanya surat peralihan hak Sewa dari 20 karyawan PT. Pelindo kepada Ny. Purnami terkait adanya 20 orang karyawan yang tidak ada hak atas tanah tersebut sehingga tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak tanah tersebut, karena 20 orang karyawan hanya sebagai penyewa tanah yang hanya dapat sewa tanah tersebut adalah adanya surat peralihan hak Sewa dari 20 karyawan PT. Pelindo kepada Ny. Purnami terkait adanya 20 orang karyawan yang tidak ada hak atas tanah tersebut sehingga tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak tanah tersebut, karena 20 orang karyawan hanya sebagai penyewa tanah yang hanya dapat dari manfaat sewa tanah tersebut. Maka jika mereka menjual tanah itu, maka jual belinya akan batal demi hukum, yang artinya jual beli itu oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Lalu Ny. Purnami telah mengalihkan dan mengoper hak sewa kepada Mahfudi sesuai dengan Akta N0 16 Pengikatan Untuk Jual Beli Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina. SH. Padahal Ny. Purnami bukan pemilik tanah karena mendapatkan tanah itu dari pengoperan sewa, sehingga Ny Purnami tetap berstatus sebagai penyewa bukan pemilik tanah. Maka Akta N0 16 Pengikatan Untuk Jual Beli Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH.juga batal demi hukum, karena Ny Purnami tidak berhak mengalihkan hak milik atas tanah itu karena dia bukanlah pemilik tanah bahwa penjualan yang dilakukan Ny Purnami kepada H. Mahfudi batal demi hukum, artinya tidak pernah terjadi jual beli tersebut.Dengan demikian, maka H.Mahfudi bukanlah pemilik tanah yang dijual itu. Selanjutnya Mahfudi yang menjual tanah tersebut kepada terdakwa Mohamad Kalibi, sesuai dengan Surat Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tanggal 17 Januari 2012, yang mendasar dari Akta N0 16 Pengikatan Untuk Jual Beli Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina. SH., yang di ketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah Tugu Utara dan Camat Koj.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 20.Saksi H. Much.Muhaji

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi berkaitan dengan masalah tanah terletak di Jalan Kramat Jaya RT,RW saksi lupa.

Hal 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah itu milik milik Ibu Purnami .
- Bahwa saksi tahu status hal kepemilikan tanah tersebut , yaitu oleh Ibu Purnami yang dijual kepada saksi atas dasar putusan Pengadilan. Yang oleh saksi selanjutnya yang sekarang di jual lagi kepada H . Moch.Rawi.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan H. Moch. Rawi adalah Terdakwa menantunya H. Moch.Rawi .
- Bahwa waktu jual kepada H.Rawi apakah semua surat diserahkan kepada H. Rawi.
- Bahwa saksi mengenal Ibu Purnami sejak Tahun 2010 di Kantor saksi yang beralamat PT.Bestindo Putra Perkasa di Jalan Pegangsaan Dua No, 59 Kel Tugu Selatan Kec Koja Jakarta Utara dalam rangka ibu Purnami akan menjual lokasi tanah terletak di Jalan Lontar 1 Gang 7 Kel. Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara tersebut kepada saksi sendiri .
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut kosong , cuma saksi pernah lihat ada rumah yang ditempati Mamat Tristanto disampingnya ada tanah kosong tumpukan tanah urukan .
- Bahwa mengenai surat sertipikat saksi tidak tahu .
- Bahwa Saksi mengenal H. Rawi dan tahu anaknya bernama Siti Mutmainah
- Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan Ibu Purnami , karena sudah ada Putusan Pengadilan dan ada surat- suratnya
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Kalibi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Kartu Keluarga .
- Bahwa pada waktu di periksa di Penyidik, tidak pernah pernah diperlihatkan tentang Kartu Keluarga palsu .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 21. Dr. Yagus Suyadi,SH,M.Si

Dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat Kepala Biro Kementerian Agraria Sejak Tahun 2017 sampai sekarang .
- Bahwa yang menjadi tugas pokok ahli sebagai analisis .
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa pendapat ahli tentang persyaratan agar permohonan untuk diberikan hak dan diterbitkan setipikat atas sebidang tanah yaitu :  
Seseorang dapat diberikan sertipikat pada dasarnya harus mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah dimaksud yang disyaratkan:

Hal 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- 1) Harus menguasai fisik bidang tanah dan
- 2) Didukung data yuridis atas penguasaannya tersebut, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai calon pemegang hak.

Dasar penerbitan sertifikat ada dua hal:

1. Yang berasal dari tanah milik adat, dan
  2. Tanah Negara, terkait dengan fakta sebagaimana diuraikan tersebut dapat dipastikan obyek perkara merupakan tanah Negara.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait obyek tanah negara penerbitan sertifikatnya melalui mekanisme penetapan pemerintah berupa keputusan pemberian hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sedangkan tatacara pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
  - Bahwa persyaratan yang harus di penuhi yaitu :
    - 1) Si pemohon harus menguasai bidang tanah, benar-benar menggunakan, memanfaatkan tanah tersebut.
    - 2) Ada dukungan data yuridis, menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan objeknya (contoh : di buktikan dengan surat keterangan kepala desa, surat pernyataan dan bukti-bukti lainnya seperti IMB).
    - 3) Prosesnya itu melalui pengukuran dahulu (dalam rangka menentukan data fisik, untuk menjamin asas spesialisasi), pemeriksaan oleh Panitia untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen yuridis tersebut di hubungkan dengan situasi kondisi di lapangan - outputnya adalah terkait usulan pertimbangan kepada Kepala Kantor untuk dapat atau tidaknya di berikan Suatu Hak (berdasarkan hal ini, baru adanya Keputusan Kepala Kantor untuk memberikan sesuatu hak kepada pemohon).
  - Bahwa Kantor Pertanahan Nasional dalam melakukan tugasnya untuk melayani permohonan prosesnya :
    - 1) Pengukuran bidang tanah dengan output berupa Peta Bidang Tanah,
    - 2) Pendaftaran hak oleh Panitia Pemeriksa Tanah A,



- 3). Output berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan Penerbitan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Atas Tanah,
- Bahwa persyaratan yang diperlukan proses permohonan hak yaitu :
    1. Pemohon harus mengisi formulir permohonan permohonan pengukuran dengan disertai bukti-bukti penguasaan fisik bidang tanah:
      - a. Fotocopy Identitas diri pemohon dan kuasanya (apabila permohonan dikuasakan)
      - b. Surat pernyataan fisik bidang tanah
      - c. Bukti penguasaan yuridis (Keterangan kepala Desa/Kelurahan, SPPT PBB, bukti perolehan tanah, bukti adanya perbuatan hukumdan lainnya terkait dengan penguasaan tanah)
      - d. Mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran
      - e. Membayar biaya PNPB dengan dibuktikan dengan bukti pendaftaran

Output dari permohonan pengukuran berupa Peta Bidang Tanah.

Dalam proses permohonan pemberian hak dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan hak sesuai dengan identitas diri dan penguasaan fisik, bukti penguasaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.
- b. Fotocopy Identitas diri pemohon dan kuasanya (apabila permohonan dikuasakan),
- c. Bukti-bukti penguasaan yuridis
- d. Mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran
- e. Membayar biaya PNPB dengan dibuktikan dengan bukti pendaftaran

Output dari permohonan pengukuran berupa Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Dalam proses penerbitan hak, dengan melakukan pendaftaran Keputusan pemberian Hak Atas Tanah melalui loket pendaftaran disertai data identitas diri dan membayar PNPB untuk kegiatan penerbitan sertipikat,

Output dari permohonan ini berupa Penerbitan Tanda Bukti Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Atas Tanah.



Bahwa bukti kepemilikan atas tanah adalah Sertipikat Hak Atas Tanah, sedangkan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai merupakan jenis sertipikat sesuai dengan subyek dan penggunaan tanahnya.

1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 sebagaimana dimaksud Pasal 20 UUPA.

Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik;

2. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 35 UUPA.

3. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Hak Pakai diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun sebagaimana dimaksud Pasal 41 UUPA. Dan dapat juga diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun

Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak pakai sebenarnya Kartu Keluarga sebagai pendukung terkait KTP (identitas) karena berdasarkan peraturan no. 1 tahun 2010 menyebutkan KTP KK ini artinya bukan pilihan tetapi kedua-nya harus ada, itu merupakan bagian dari kelengkapan identitas, selain itu terkait data fisik itu juga berbeda karena selain KTP, KK juga pernyataan benar-benar menguasai bidang tanah. Lalu pada saat yuridisnya terkait KTP dan KK akan di periksa juga bukti lainnya.

Bahwa dengan memperhatikan uraian fakta adanya penerbitan sertipikat atas permohonan Mohamad Kalibi yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 248/ Tugu Utara dengan luas 2998 m2 dan Sertipikat Hak Pakai No. 247 / Tugu Utara atas nama Siti Muthmainah Rawi (isterinya) dengan luas 2.402 m2, dapat dipastikan alas hak yang digunakan berupa tanah Negara dan penerbitannya melalui mekanisme penetapan pemerintah berupa keputusan pemberian hak atas tanah. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa jenis hak atas tanah yang diberikan berupa hak pakai bukan hak milik atas tanah walaupun pemohonnya adalah warganegara Indonesia, hal ini berkaitan atau sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah obyek yang dimohon yang bukan diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan perumahan. Terkait identitas pemohon yang dilampirkan dalam permohonan pelayanan pertanahan merupakan bukti formal kalau ada hal lain yang dipalsukan atau merupakan keterangan yang dipalsukan pelaksana kantor pertanahan tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti secara materiil karena kebenaran bukti dan keterangan dalam persyaratan permohonan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan luas tanah 7000 m2, agar supaya Surat Keputusan di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, maka dibuatlah Surat Hibah dari Mohamad Kalibi ke Siti Muthmainah Rawi (isterinya) dengan luas 3.500 m2, bukan merupakan alasan karena untuk penerbitan hak pakai berapapun luasnya menjadi kewenangan Kantor Pertanahan, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Ahli menerangkan Hibah Rumah dan Pengoperan Hak atas tanah Negara dibenarkan, karena terkait hibah rumah merupakan perbuatan hukum perdata yang terlepas dari tanahnya, tetapi pengoperan hak dapat diartikan pemindahan penguasaan atas tanah negara karena dalam konteks tanah Negara yang dapat dialihkan hanyalah hak penguasaannya dan benda-benda diatasnya dalam perbuatan hukum perdata.

Bahwa dalam dokumen permohonan antara Mohamad Kalibi kepada Siti Muthmainah Rawi dibuktikan pada Kartu Keluarga yang berbeda dan

Hal 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dalam Kartu Keluarga Mohamad Kalibi dicantumkan isterinya bernama Sarovia bukan Siti Muthmainah Rawi, sehingga bukti perolehan Siti Muthmainah Rawi yang didasarkan pada Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak, atas obyek tanah Negara dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penetapan pemerintah yaitu pemberian hak atas tanah kepada Siti Muthmainah Rawi. dan pelaksana pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal-hal materiil adanya suami isteri atas Surat hibah Rumah dan pengoperan Hak dimaksud, dan diperlukan pembuktian tersendiri diluar pelayanan pertanahan

Bahwa dalam dokumen (warkah) permohonan penerbitan Sertipikat menggunakan data Kartu Keluarga yang diduga palsu atau tidak benar, apabila hal itu sudah dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka merupakan salah satu dasar alasan produk Kantor Pertanahan berupa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa terkait pertanggung jawaban dari pemohon (resiko) apabila mencantumkan dokumen palsu apabila terbukti adanya pemalsuan dapat di jadikan dasar pembatalan dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 21 / 2020.

Bahwa dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2001 itu diwajibkan KTP, KK, penguasaan fisik, penguasaan bukti perolehannya. Dalam ketentuan perturan No. 9 / 1999 dan peraturan No. 1 tahun 2010 mengenai Standar dan Prosedur Pelayanan Pertanahan terkait penting / wajib KTP dan KK (Kartu Keluarga).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan itu selain mencantumkan identitas ada batasan terkait tanah-tanah yang tidak di miliki oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Artinya itu ada batasan di keluarga tersebut tidak boleh memiliki lebih dari 5 (lima) bidang ini alasan harus mencantumkan Kartu Keluarga karena kalau hanya mencantumkan KTP saja kita tidak mengerti kalau KK nya itu sesuai atau tidak dengan permohonan.

Yang ke-2, dari dokumen-dokumen mulai peta bidang itu di jadikan konsideran dalam pemberian hak yang berjangka waktu (sifatnya masih ada kewajiban lain antara lain BPHTB).

Bahwa BPN berhak membatalkan pemberian atas hak tersebut, dengan 2 (dua) alasan yaitu adanya cacat yuridis dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (bisa di batalkan oleh Kepala Kantor maupun Kepala Wilayah).

Bahwa sertifikat tidak dapat di batalkan karena sudah lewat 5 (lima) tahun itu sebetulnya tidak benar karena di Indonesia masih menggunakan sistem negatif berbeda kalau menggunakan sistem positif maka di jamin terkait data fisik dan data yuridis maka kalau terjadi kekeliruan maka Negara yang bertanggung jawab.

Bahwa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 TAHUN 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat (6) berbunyi 'Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan' maksudnya dalam hal ini pemohon yaitu terdakwa Mohamad Kalibi dan Siti Muthmainah bertanggung jawab atas semua dokumen yang di serahkan / di mohonkan pada Kantor Pertanahan.

Bahwa pada saat di penyidik di perlihatkan 2 (dua) warkah berupa SHP No. 247 atas nama Siti Muthmainah dan SHP No. 248 atas nama Mohamad Kalibi.

Bahwa Hibah memunculkan hak pakai yaitu hak pengoperan garapan karena tanah negara itu tidak bisa di jadikan perbuatan hukum. Dan

Hal 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



munculnya SHP No. 247 dan No. 248 itu merupakan kesalahan karena cacat perolehan seharusnya Akta Pengoperan Hak bukan Akta Hibah (yang memberikan Hak Pakai adalah Kepala Kantor).

Bahwa terkait satu warkah itu adalah satu kesatuan hingga antara KTP, KK, Bukti Perolehan, Bukti Pajaknya sebelum di ajukan permohonan (diatur dalam peraturan Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2010, kalau kelengkapan dokumen di atur dalam Peraturan Menteri No. 9 tahun 1999), sedangkan dalam lampiran Kep. Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tidak ada lampiran.

Bahwa BPN posisi berada di loket maka ketika pemohon mengajukan dokumen sudah lengkap karena kami tidak ada kompetensinya untuk menyarankan Hibah tersebut.

Bahwa semua dokumen yang di ajukan pemohon ke Kantor Pertanahan tersebut haruslah asli, tetapi mengenai kata-kata asli itu fotokopi yang di legalisir oleh pejabat yang berhak itu berkekuatan yang sama dengan aslinya.

Bahwa dalam konsideran terkait KK sebagai pertimbangan tetapi itu masuk dalam ranah permohonan namun hanya di sebutkan identitas permohonan.

Bahwa ahli berpendapat terkait warkah semuanya itu sebagai pendukung untuk pembuatan sertifikat baik di bundel maupun tidak di bundel, dengan normanya satu kesatuan tidak terpisah.

Bahwa sebagaimana pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 TAHUN 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melaporkan Terdakwa adalah adalah Hadiwijaya pada Tahun 2018 di Polda Metro Jaya .
- Bahwa laporan tersebut berkaitan dengan surat tanah sertipikat nomor 247,dan nomor 248



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terbitnya kedua sertivikat tersebut, prosesnya Terdakwa sendiri yang ke BPN Jakarta Utara, dimana sebelumnya konsultasi ke BPN Jakarta Utara di arahkan ke Bagian Pengukuran dan di temukan ada kekurangan dokumen karena wilayah Koja merupakan bekas HPL Pelabuhan, lalu terdakwa mendatangi Pelindo dan menerima surat yang terdakwa bawa lagi ke BPN Jakarta Utara dan ada yang kurang lagi terkait Peta Inplant Planning dari Dinas Tata Ruang Walikota setelah selesai baru Terdakwa bawa lagi ke BPN Jakarta Utara.
- Terdakwa lampirkan semua persyaratan di loket dijelaskan dalam proses kemudian Terdakwa disodori fom untuk mengisi data persyaratannya kemudian ada pengukuran ,karena ini lokasi wilayah Koja harus ada rekomendasi dari Pelabuhan tentang tata ruang ke Walikota semua pengukuran dari BPN sama identitas Terdakwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dll .
- Bahwa benar ada pengukuran pada tanggal 12 Juni 2012
- Bahwa dalam pengurusan pengajuan proses tanah saya lampirkan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa , dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dengan identitas istri adalah bernama Siti Mutmainah .
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sarovia , dimana adalah saudara ipar Terdakwa .
- Bahwa yang membuat Surat Jual Beli atas tanah tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melampirkan ada Kartu Keluarga atas nama Mohammad Kalibi dengan istri bernama Sarovia , Terdakwa melampirkan persyaratan dari dokumen atas nama Terdakwa sendiri dan Keluarga saya sendiri atas nama istri saya siti Mutmainah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada konsultasi dulu sebelum mengajukan permohonan .
- Konsultasi ke BPN Jakarta Utara di arahkan ke Bagian Pengukuran dan di temukan ada kekurangan dokumen karena wilayah Koja merupakan bekas HPL Pelabuhan, lalu terdakwa mendatangi Pelindo dan menerima surat yang terdakwa bawa lagi ke BPN Jakarta Utara dan ada yang kurang lagi terkait Peta Inplant Planning dari Dinas Tata Ruang Walikota setelah selesai baru Terdakwa bawa lagi ke BPN Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan dokumen selanjutnya petugas BPN yang memeriksa .
- Bahwa benar Siti Mutmainah anak dari H . Rawi

Hal 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengajukan ke BPN Terdakwa bawa identitas Kartu Keluarga yang istri saya bernama Siti Mutmainah .
- Bahwa pada saat Terdakwa yang mengajukan permohonan sertifikat ke BPN atas nama Siti Mutmainah tanpa adanya surat kuasa .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dengan istri Sarovia
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan sertifikat ke BPN Jakarta Utara sekira tahun 2012 atas tanah terdakwa beli dari Mahfudi dengan cara berupa pengoperan seluas + 7000m2 untuk atas nama terdakwa sendiri .Dan pada saat itu belum termasuk nama istri terdakwa bernama Siti Muthmainah sebagai pembeli.
- Bahwa atas adanya saran maka dari orang BPN di kurangi untuk di pecah dengan cara di hibah .
- Bahwa pada saat terdakwa membuat Hibah di kelurahan dengan luas tanah + 3500m2, namun tidak di sampaikan kalau untuk suami istri tidak diperbolehkan .
- Bahwa terdakwa pada saat pengukuran ada disampaikan oleh petugas pengukuran tanah harus di pecah di bawah 5.000m2, lalu terdakwa pecah ke istri terdakwa yaitu Siti Muthmainah. Jadi tanah seluas 7.000 M2 disuruh pecah .
- Bahwa Terdakwa mengetahui H. Rawi mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor : 78/Pdt.G/2019/Pn.JktUt kepada Hadi Wijaya dan Agus Mujiman. Dkk.
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan semua dokumennya Asli .
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Hadiwijaya
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan persyaratannya ada verivikasi untuk mencek apa aslinya .
- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tidak ada yang keberatan
- Bahwa pada saat mengajukan Kartu Tanda Penududuk dan Kartu Keluarga dan diminta yang Asli,kemudian dikembalikan lagi fotocopi diserahkan .
- Bahwa Toto Budianto yang bantu Terdakwa hal pengurusan tentang pengukuran tanah .
- Bahwa pada waktu Terdakwa konsultasi ke BPN belum menyerahkan berkas karena ada berkas belum terpenuhi ada yang kurang.
- Bahwa saat permohonan luas tanah yang dimohonkan seluas tanah 7000 M2

Hal 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan hibah Hibah menyerahkan berkas Terdakwa sendiri dimana dilakukan setelah pengukuran.
- Benar Terdakwa yang mengurus Sertipikat Hak Pakai 247,248 ,sedangkan lokasi tanah tersebut berdasarkan pengoperan Hak ke Terdakwa dari pembeli Mahfudi sebagai pembeli semula seluas 7.000 M2

Menimbang di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

## 1. Saksi Muhaimin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa saksi menemani Terdakwa dalam melakukan pengurusan seripikat yang dipermasalahkan.
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sertipikatnya di Daerah Kramat Jaya Tanjung Priok.
- Bahwa seingat saksi dalam proses pengurusan tersebut, saksi dan Terdakwa menuju loket . yang selanjutnya konsultasi tersebut dahulu. Dan pada saat itu ternyata surat-suratnya kurang lengkap . Sehingga pulang dulu untuk melengkapinya.
- Bahwa pada saat di Kantor Pertanahan , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperlihatkan alsinya .
- Bahwa waktu pengukuran , saksi ikut , dan pada saat itu saksi tahu oleh orang Pertanahan disarankan agar tanah tersebut dipecah dua.
- Bahwa orang BPN yang menyaraangkan agar di pecah adalah Sdr. Toto.
- Bahwa pemecahan tersebut dilakukan dengan Terdakwa menghibahkan kepada Isterinya bernama Siti Mutmainah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi Ahli yaitu

## 1. Dr.Mudzakir,SH,MH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat dalam penyidikan prisipnya berdasarkan pengaduan dan laporan. Kalau ada pengaduan maka yang diproses hanya yang diadukan saja yang tidak diadukan tidak diproses. Begitu juga kalau ada laporan, maka yang diproses apa yang dilaporkan saja, sedangkan yang tidak dilaporkan tidak diproses;
- Bahwa ahli berpendapat apabila diluar dari laporan maka semestinya diproses sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Hal 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat apabila dikembangkan diluar laporan, maka diproses berdiri sendiri sebagai tindak pidana baru, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa laporan itu sangat penting karena ada pihak yang dirugikan oleh pelapor karena terjadinya tindak pidana tersebut
- Bahwa ahli berpendapat pengembangan penyidikan oleh penyidik tidak konpeten, walaupun ada pengembangan harus ada sprindik yang berdiri sendiri. Kalau tidak ada sprindik tersendiri tidak bisa diproses lebih dilanjutkan atas nama laporan yang dilakukan oleh korban, karena penyembangan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri diluar laporan;
- Bahwa ahli berpendapat jika yang dilaporkan misalnya soal dugaan pemalsuan sertifikat, akta jual beli dan rekomendasi, bukan Kartu Keluarga (KK) maka harus ada sprindik sendiri. Jika penyidik melakukan proses terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) itu tidak bisa karena materinya berbeda. Harus ada sprindik sendiri;
- Bahwa ahli berpendapat kalau ternyata yang diproses pidana dipengadilan diluar atau berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor, maka harus dinyatakan dakwaan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, dakwaan dinyatakan kabur, diluar objek tindak pidana;
- Bahwa ahli berpendapat gelar perkara di Wassidik Mabes Polri merupakan bagian control internal dalam proses penegakan hukum. Jika dalam gelar tersebut sudah ada Rekomendasi untuk dihentikan untuk kepastian hukum, ternyata penyidik tidak menghentikan, malah melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka, hal ini sudah keluar dari prinsip-prinsip penyidikan;
- Bahwa Penyidik terikat dengan keputusan gelar, apalagi gelar yang dilaksanakan oleh Wassidik Bareskrim Mabes Polri sebagai atasan yang mengontrol penyidik dibawahnya, maka penyidik memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti keputusan peserta gelasr tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat kalau penyidik tidak melaksanakan rekomenndasi hasil gelar Wassidik, maka penyidik telah membangun dari hukum acara, terutama berkaitan dengan control internal dari Wassidik;
- Bahwa ahli berpendapat ,kalau ada temuan Kartu Keluarga palsu setelah gelar di Wassidik harus ada gelar baru dan ada sprindik baru, karena itu kejahatan baru yang berbeda dengan laporan Terhadap perkara yang

Hal 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama disclose atau penghentian penyidikan atau SP3 karena ada rekomendasi dari Wassidk Mabes Polri;

- Bahwa jika pelapor tidak membuat laporan baru, maka perkara selesai. Kalau ada temuan harus dengan sprindik yang baru ;
- Bahwa ahli berpendapat surat palsu ada dua jenis, pertama materinya palsu, surat yang tidak ada kemudian dibuat menjadi ada, kedua surat ada tetapi sebagian isinya palsu;
- Bahwa ahli berpendapat dalam pembuktian pemalsuan harus ada alat bukti bagaimana proses membuat surat, kapan dibuat, dimana dibuat dan cara sehingga terbitlah yang namanya surat palsu, untuk membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam hal menggunakan surat palsu harus ada alat bukti kapan digunakan, dipakai untuk apa sehingga mengakibatkan terbit surat lain yang terkait dengan surat palsu tersebut, intinya kalau surat palsu dipakai untuk mengutip dari surat palsu tersebut akan melahirkan dokumen yang lain. Kalau surat palsu tersebut tidak dikutip sebagai dasar melahirkan dokumen yang lain, maka surat palsu itu tidak bisa sebagai tindak pidana;
- Bahwa Jika ternyata surat palsu tersebut masuk menjadi lembaran dokumen yang lain tetapi tidak dikutip menggunakan sebagai dasar terbitnya dokumen yang lain, maka hal itu bukan termasuk ranah pidana tetapi ranah administrasi;
- Bagian akhir unsur pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP "jika digunakan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain". Jika surat palsu tersebut dikutip akan menimbulkan kerugian orang lain;
- Bahwa Foto kopi sebagai objek pemalsuan surat "MUTLAK TIDAK BISA", baik itu ada legilisir maupun tidak ada legalisir. Jadi foto kopi tidak bisa menjadi objek pemalsuan surat;
- Bahwa terkait Pemalsuan surat harus aslinya. Karena foto kopi dalam tindak pidana pemalsuan, apalagi tidak dilegalisir, tidak bisa menjadi bukti dan tidak bisa membuktikan unsur-unsur pidana dalam pemalsuan surat;
- Bahwa jika ada dakwaan berdasarkan foto kopi maka dakwaan itu gugur dengan sendirinya;
- Bahwa yang menjadi objek surat palsu harus ada aslinya;
- Bahwa jika ada dakwaan yang berdasarkan foto kopi saja, maka dakwaan tidak bisa dilanjutkan karena objek pidananya tidak ada;

Hal 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat palsu yang tidak dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menimbulkan dokumen lain maka surat palsu tersebut tidak menjadi objek surat palsu dalam pasal 263 maupun pasal 266 KUHP;
- Bahwa identitas utama seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk , kalau yang lain hanya pendukung saja, kalau sebagai pendukung tidak dikutip dalam penerbitan surat-surat. Karena Kartu Tanda Penduduk sudah dipakai sebagai bukti identitas, maka pendukungnya tidak dipertimbangkan atau dipakai;
- Bahwa kalau Kartu Tanda Penduduk dipergunakan sebagai identitas untuk menerbitkan sertipikat, itu artinya KTP sudah dicocokkan dengan aslinya;
- Bahwa menggunakan surat paslu, artinya surat palsu diserahkan kepada pejabat dan pejabat menggunakannya untuk memproses sesuatu;
- Bahwa menggunakan artinya menyerahkan kepada instansi yang bersangkutan, kemudian instansi itu menggunakan sebagai dasar menerbitkan dokumen baru;
- Bahwa Kalau surat paslu itu tidak dipakai sebagai pertimbangan dalam menerbitkan sertipikat, bukan menjadi objek tidak pidana tetapi masuk dalam objek hukum administrasi;
- Bahwa jaksa seharusnya menolak perkara ini, karena tidak ada sprindik baru .
- Bahwa Penyidik harus bertanggung jawab terhadap penyidikan yang tidak dilaporkan oleh pelapor;
- Bahwa jaksa harus membuktikan siapa yang memasukkan Kartu Keluarga yang diduga palsu ke dalam lampiran dokumen permohonan sertipikat;
- Bahwa Jaksa wajib menghadirkan Kartu Keluarga asli yang diduga palsu;
- Bahwa jika Jaksa tidak bisa menghadirkan Kartu Keluarga yang asli asli yang diduga palsu, maka perkara ini tidak objek perkara pidana;
- Bahwa jika Kartu Keluarga palsu itu dilegalisir oleh instansi yang berwenang, maka instansi tersebut bertanggung jawab;
- Bahwa jika Kartu Keluarga yang diduga palsu tidak ada hubungannya dengan penerbitan sertipikat maka Kartu Keluarga tersebut tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana dalam proses ini;
- Bahwa Jika ada hibah dari suami kepada isteri, maka bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan, bukan proses pidana;

Hal 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang menerima dokumen harus mengklarifikasi atau bertanya atas kebenaran dokumen yang diterimanya;
- Bahwa jika yang menerima sudah mengklarifikasi atau bertanya kepada yang menggunakan dokumen, maka penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan aslinya

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli kartu keluarga atas nama Mohamad Kalibi nomor : 3172031702100070 tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara dengan jumlah keluarga Mohamad Kalibi, Siti Muthmainah dan Isyikana Elya Nada.
- Fotokopi Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 14 yang dibuat ELLIZA, SH, MKn selaku notaris pengganti H. ASMAWEL AMIN, SH, antara MAMAT TRISTIANTO dan istrinya selaku penjual dengan HADI WIJAYA selaku pembeli tanggal 1 Juli 1996 yang dilegalisir.
- Fotokopi advis planing dari Walikota kepada H. MAMAT TRISTIANTO tanggal 12 Nopember 1991, yang dilegalisir.
- Fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah (Surat Garapan) atas nama H. MAMAT TRISTIANTO, tertanggal 24 April 1992, yang di tanda tangani oleh Ketua RT/ RW dan oleh SARTONO selaku lurah Tugu Utara yang dilegalisir.
- Fotokopi Akta Pemindahan Hak (Cessie) No.86 dari Dra. RA EMMY BROTOERATNO (UARAY EMMY HAMISYAH GANI) kepada MAMAT TRISTIANTO tertanggal 22 Mei 1987, yang dibuat oleh RADEN SUDIBIO DJOJOPRANOTO. SH., notaris di Jakarta, yang dilegalisir.
- Fotokopi surat FP. 015/12/315/Tjpk.95, tanggal 26 Oktober 1995, bahwa sejak tahun 1995 lokasi tanah bukan milik PT. Pelindo II yang dilegalisir.
- Fotokopi surat dari Pelindo II Tanjung Priuk Cabang Tanjung Priuk Nomor : FP.015/2/19/Tjpk, tanggal 14 Februari 1997, yang dilegalisir.
- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi. Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Sdr. (MOHAMAD RAWI SUSANTO) nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Kartu

Hal 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.

- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohonan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562., dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP an. Mohammad Kalibi. Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082,081,075,080, 083,085,086, 087,090, 088,089,071,/D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI. Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.

Hal 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA. Dkk., kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoperan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.
- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH., Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Mohamad Kalibi telah menikah dengan Siti Mutmainah Rawi
- Bahwa Terdakwa dan Siti Mutmainah sebaga suami isteri terdapat dalam data kependudukan berupa Kartu Keluarga .
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan hak atas tanah Negara untuk diberikan Hak Pakai atas yang terletak di Jl Kramat Jaya Rt 07/05, Kelurahan Tugu Raya , Kecamatan Koja Jakarta Utara, kepada Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara.
- Bahwa permohonan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang bertindak untuk diri sendiri dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara yang selanjutnya permohonan ditanda tangani oleh Terdakwa.

Hal 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bidang tanah yang berdekatan atau berbatas langsung, Siti Mutmainah juga mengajukan permohonan dengan hal yang sama. Yang walaupun permohonan dengan nama yang berbeda yaitu satu atas nama Mohamad Kalibi dan satu atas nama Siti Mutmainah, namun secara nyata dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah memberikan tanda terima dokumen yang isinya telah diterima berkas permohonan atas nama pemohon Mohamad Kalibi dengan lampiran yaitu Surat Ukur, SK HAK, Surat Permohonan, Foto Copy KTP/ identitas Pemohon.
- Bahwa atas permohonan Terdakwa untuk diri sendiri, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor : 493/HP/BPN.31.72/2013 tertanggal 22 Juli 2013.
- Bahwa surat Keputusan tersebut yaitu memutuskan antara lain,  
Pertama  
Tanah yang dimohonkan hak seluas 2.988 M2 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) menjadi tanah yang dikuasai langsung Negara.  
Kedua  
Memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menarik dan menyimpan surat-surat bukti asli tanah untuk dijadikan satu dalam warkah pendaftaran pendataan Hak atas dasar surat keputusan ini.  
Ketiga  
Memberikan Hak Pakai kepada Pemohon Mohamad Kalibi selama 10 (sepuluh) tahun.  
Keempat dst sampai dengan kesembilan.
- Bahwa dalam konsideran surat keputusan tersebut dipertimbangkan tanah dikuasai Pemohon baik dengan data yuridis maupun fisik.
- Bahwa dalam konsideran surat keputusan tersebut baik data yuridis dan fisik tidak mencantumkan data yang bersumber dari Kartu Keluarga (vide hal 1 dan 2 Surat keputusan)
- Bahwa atas permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Siti Mutmainah (yang secara faktanya dilakukan oleh Terdakwa, yang walaupun yang tanda tangan Siti Mutmainah)

Hal 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia , Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor : 492/HP/BPN.31.72/2013 tertanggal 22 Juli 2013 .

- Bahwa surat Keputusan tersebut yaitu memutuskan antara lain ,

## **Pertama**

Tanah yang dimohonkan seluas 2.402 M2 (dua ribu empat ratus dua meter persegi meter persegi) hak menjadi tanah yang dikuasai langsung Negara.

## **Kedua**

Memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menarik dan menyimpan surat-surat bukti asli tanah untuk dijadikan satu dalam warkah pendaftaran pendataran Hak atas dasar surat keputusan ini.

## **Ketiga**

Memberikan Hak Pakai kepada Pemohon Mohamad Kalibi selama 10 (sepuluh) tahun.

## **Keempat dst sampai dengan kesembilan.**

- Bahwa dalam konsideran surat keputusan tersebut dipertimbangkan tanah dikuasai Pemohon baik dengan data yuridis maupun fisik .
- Bahwa dalam konsideran surat keputusan tersebut baik data yuridis dan fisik tidak mencamtumkan data yang bersumber dari Kartu Keluarga (vide hal 1 dan 2 Surat keputusan )
- Bahwa penyidikan perkara ini didasari adanya Laporan Polisi dari Sdr Hadiwijaya pada tanggal 25 Januari 2104 dengan laporan kejadian Pemalsuan Surat Dan Atau Memberikan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik dengan terlapor H. M Rawi dan Dan laporan Polisi tanggal 30 Mei 2018 laporan Kejadian Pengelapan Hak Benda tidak bergerak atau memasuki Perkarangan Tanpa Izin Dan Atau Pemalsuan atau menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Authentik dengan Terlapor H.. Rawi 2. Purnama, 3. Imam.4 Mahfudi Dkk.
- Bahwa dalam proses penyidikan atas laporan tersebut Penyidik melakukan penyitaan dari Kantor Badan Pertahanan Nasional berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan Mohamad Kalibi sebagai kepala Kepala Keluarga, Sarovia sebagai isteri, dan Isyikana Elya Nada sebagai anak.
- Bahwa foto Copy kartu keluarga yang dilakukan penyitaan tersebut ditemukan diluar budel berkas yang dijilid (warkah)
- Bahwa Foto Copy kartu keluarga yang dilakukan penyitaan tersebut tidak ditemukan adanya tulisan ataupun tanda lainnya bahwa fotocopy tersebut

Hal 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan verifikasi ataupun pencocokan dengan aslinya dan foto copy tersebut diterima dari siapa dan kapan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara.

- Bahwa semula atas bidang tanah yang akan dimohonkan hak, oleh Terdakwa akan dimohonkan dengan satu permohonan atas nama Terdakwa saendiri, dan atas saran Petugas pertanahan agar dilakukan pemecahan dengan melakukan 2 (dua) permohonan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghibahan atas atas sebahagian tanah dimaksud kepada Isterinya Siti Mutmainah.
- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan hak atas tanah tersebut oleh karena merasa berhak dengan pengalihan dari mertuanya H. M Rawi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Kesatu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang redaksinya yaitu

“ Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa adapun inti delik dari pasal yang didakwakan tersebut adalah :

1. Adanya keterangan palsu.
2. Keterangan palsu tersebut dimasukkan dalam akta autentik
3. Kebenaran atas keterangan palsu tersebut dalam akta autentik tersebut

Menimbang, bahwa sesuai uraian dakwaan penuntut umum, maka uraian tempat dan waktu kejadian adalah :

- Tempat kejadian perkara adalah kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara
- Waktu Kejadian pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dakwaan penuntut umum, maka perbuatan terdakwa untuk memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan adalah :

- Terdakwa memiliki istri yang bernama Siti Maimunah.
- Terdakwa membuat Kartu Keluarga dengan nama Sarovia sebagai isterinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memasukkan kartu keluarga tersebut dalam permohonan Hak Pakai ke Badan Pertanahan Nasional (pengurusan sertivikat)
- Atas Permohonan tersebut telah terbit sertivikat hak Pakai Nomor 247 atas nama Siti Mutmainah dan sertivikat Nomor 248 atas nama Mohamad Kalibi.

Yang dari uraian tersebut diatas (baik dalam tempus delikti maupun uraian perbuatan) , maka terdakwa didakwa dengan telah melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu berupa nama isteri kedalam akta authentic berupa sertivikat. Yang tempat kejadian dikantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara pada bulan Agustus 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah melalui fakta-fakta dipersidangan inti delik tersebut terbukti atau tidak .

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa bernama Mohamad Kalibi telah menikah dengan Siti Mutmainah Rawi
- Bahwa Terdakwa dan Siti Mutmainah sebaga suami isteri juga sebagaimana terdapat dalam data kependudukan Kartu Keluarga
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan hak atas tanah Negara untuk diberikan Hak Pakai atas yang teletak di Jl Kramat Jaya Rt 07/05, Keluarahan Tugu Raya , Kecamatan Koja Jakarta Utara, kepada Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara.
- Bahwa permohonan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang bertindak untuk diri sendiri dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara yang selanjutnya permohonan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa atas bidang tanah yang berdekatan atau berbatas langsung, Siti Mutmainah juga mengajukan permohonan dengan hal yang sama . Dimana walaupun permohonan dengan nama yang berbeda yaitu satu atas nama Mohamad Kalibi dan satu atas nama Siti Mutmainah, namun secara nyatanya dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut Kantor Pertanahan Kota Admintrasi Jakarta Utara telah memberikan tanda terima dokumen yang isinya telah diterima berkas permohonan atas nama pemohon Mohamad Kalibi dengan lampiran yaitu Surat Ukur , SK HAK, Surat Permohonan, Foto Copy KTP/ identitas Pemohon.
- Bahwa dalam pendaftaran permohonan Hak, dokumen pendukung berupa fotocopy namun oleh bagian pendaftaran dilakukan verifikasi untuk melakukan pencocokan sesuai aslinya

Hal 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah telah membuat dan selanjutnya mengajukan Kartu Keluarga dengan status istrinya bernama Sarovia sebagai dokumen permohonan Hak Pakai kepada kantor Pertanahan Nasional Kota Admintatras Jakarta Utara.
- Bahwa dalam proses penyidikan atas laporan Hadiwijaya, Penyidik melakukan penyitaan dari Kantor Badan Pertahanan Nasional berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan Mohamad Kalibi sebagai kepala Kepala Keluarga, Sarovia sebagai isteri, dan Isyikana Elya Nada sebagai anak.
- Bahwa foto copy kartu keluarga yang dilakukan penyitaan tersebut ditemukan diluar budel berkas yang dijilid (warkah)
- Bahwa foto Copy kartu keluarga yang dilakukan penyitaan tersebut tidak ditemukan adanya tulisan ataupun tanda lainnya yang membuktikan bahwa fotocopy tersebut telah dilakukan verivikasi ataupun pencocokan dengan aslinya dan ataupun bukti foto copy tersebut diterima dari siapa dan kapan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara.
- Bahwa dalam pendaftaran permohonan Hak, dokumen pendukung berupa fotocopy namun oleh bagian pendaftaran dilakukan verifikasi untuk melakukan pencocokan sesuai aslinya
- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan hak, kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Admintasi Jakarta Utara , memberikan tanda terima dokumen dengan lampiran yaitu Surat Ukur , SK HAK, Surat Permohonan, Foto Copy KTP/ identitas Pemohon.
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan pemberian hak kepada Terdakwa dan Siti Maimunah dengan salah satu isi keputusan yaitu memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Kantor Kota Admintrasi Jakarta Utara untuk menarik dan menyimpan surat-surat bukti asli tanah untuk dijadikan satu dalam warkah pendaftaran pendataran Hak atas dasar surat keputusan ini.
- Bahwa dalam konsideran surat keputusan tersebut baik data yuridis dan fisik tidak mencantumkan data yang bersumber dari Kartu Keluarga ( vide hal 1 dan 2 Surat keputusan)

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam disimpulkan yaitu :

- Semua dokumen pendukung permohonan yang diajukan saat melakukan pendaftaran permohonan hak pakai berupa foto copy telah dilakukan verifikasi untuk mencocokkan dengan aslinya.

Hal 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanda terima permohonan Hak Terdakwa , yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara tidak ada menguraikan telah menerima Kartu Keluarga.
- Bahwa Kartu Keluarga bukan merupakan dokumen yang dipertimbangkan .
- Bahwa sesuai surat keputusan pemberian hak, yang diperintahkan untuk menarik menyimpan surat-surat bukti asli tanah untuk dijadikan satu dalam warkah pendaftaran pendataran Hak atas dasar surat keputusan ini.
- Bahwa tidak terdapat peruntukan kartu keluarga harus diajukan atas nama Mohamad Kalibi dengan nama isteri Sarovia.
- Bahwa kartu Keluarga yang memuat data Mohamad Kalibi dengan isteri Sarovia adalah hanya berupa foto copy, maka oleh karena foto copy , maka tidak dapat didapat kebenaran tanda tangan yang terdapat didalamnya,.
- Bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti surat yang merupakan asli dari foto copy tersebut.

Menimbang, bahwa, selama persidangan baik melalui saksi maupun bukti surat, tidak dapat membuktikan adanya perbuatan **kartu keluarga yang memuat data Terdakwa memiliki isteri bernama Sarovia telah diajukan Terdakwa saat mengajukan permohonan.**

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang ditemukan di persidangan bahwa adanya pembuatan hibah dengan pemberi Hibah Mohamad Kalibi, dan Penerima Hibah Siti Mumainah , dimana adanya ketentuan hukum yang melarang hibah antara suami isteri, maka jika benar ada kepentingan kartu keluarga dibuat, maka seharusnya kartu keluarga tersebut adalah sebagai dokumen pendukung untuk pembuatan akta hibah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas terhadap adanya dokumen kartu keluarga berupa foto copy yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dalam perkara ini, tidak terbukti telah diajukan Terdakwa saat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya inti delik ini juga dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sesuai uraian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan untuk memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan adalah memasukkan keterangan kedalam akta Autentik berupa sertivikat Hak Pai No 247 atas nama Siti Mumhmainah dan sertivikat Hak Pakai No 248 atas nama Mohmah Kalibi. Dan Keterangan yang dimaksud adalah Isteri dari Terdakwa

Hal 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah Siti Muhmainah dan keterangan yang palsu adalah Isteri Terdakwa bernama Sarovia.

Menimbang, bahwa oleh karena sertvikat adalah memberikan keterangan tentang kebenaran siapa pemilik atas bidang tanah terdaftar, bukan memberikan keterangan kebenaran tentang siapa isteri seseorang, penerapan uraian perbuatan sebagaimana diuarakan dalam dakwaan sebagaimana dipertimbangkan tidak dapat dikenakan diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan atau Kedua sebagai mana di dalam pasal pasal 266 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang redaksinya :

“ Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa inti delik dari pasal yang didakwakan tersesut adalah:

- Adanya Akta autentik yang memuat keterangan yang palsu.
- Akta Autentik dipakai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwan kesatu, dimana telah dipertimbangkan bahwa sertipikat hak Pakai An. Siti Muhmainah No 247 dan sertipikat Hak Pakai No 248 atas nama Terdakwa , baik fakta dipersidangan tidak terbukti didasari dengan adanya memasukkan keterangan yang dipalsukan, ataupun dengan pertimbangan bahwa akta autentik tersebut berdasarkan pasal 266 ayat 1 KHUP tidak dapat dinyatakan akta autentik dimana dimasukkan keterangan palsu oleh karena dalam perkara ini yang diduga dimasukkan adalah keterangan palsu “ nama istri terdakwa” , sementara nama istri terdakwa bukan hal yang kebenarannya dinyatakan dalam sertipikat .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka hal ini juga sekaligus membuktikan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi inti delik dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua ini.

Hal 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan dengan dakwaan ketiga melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP yang redaksinya sebagai berikut :

“ Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”,

Menimbang, bahwa adapun inti delik dari pasal yang didakwakan ketiga ini adalah “membuat surat palsu atau memalsukan surat “

Menimbang, bahwa dalam uraian tempat dan waktu kejadian terjadinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam uraian dakwaan , sama dengan yang diuraikan dalam dakwaan “ kesatu “ dan “ atau kedua” yaitu

- Tempat kejadian perkara adalah kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara
- Waktu Kejadian pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa dalam uraian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dalam surat dakwaan , untuk menguraikan perbuatan yang didakwa telah dilakukan Terdakwa, sama dengan yang uraian dalam dakwaan “kesatu” dan dakwaan, “atau kedua” yaitu :

- Terdakwa memiliki istri yang bernama Siti Maimunah
- Terdakwa membuat Kartu Keluarga dengan nama Sarovia sebagai isterinya
- Terdakwa memasukkan kartu keluarga tersebut dalam permohonan hak di Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara (pengurusan s
- Atas Permohonan tersebut telah terbit sertifikat hak Pakai Nomor 247 atas nama Siti Mutmainah dan sertifikat Nomor 248 atas nama Mohamad Kalibi.

Yang dari uraian tersebut diatas, maka terdakwa didakwa dalam “ dakwaan atau ketiga “dengan telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan yang wujudnya foto copy kartu keluarga yang memuat data berupa “ Terdakwa mempunyai isteri bernama Sarovia” dengan tempat kejadian dikantor Badan Pertanahan Nasinional pada bulan agustus 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya (dalam mempertimbangkan “ dakwaan Kesatu” dan dakwaan Atau Kedua ) bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didakwakan , yang dengan



demikian juga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “ atau Ketiga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan “atau ketiga “

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan “atau keempat “ melanggar pasal 263 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang redaksinya :

“ Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa adapun inti delik ini adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang, bahwa dalam uraian tempat dan waktu kejadian terjadinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam uraian dakwaan , sama dengan yang diuraikan dalam dakwaan “ kesatu “ dan dalam “ dakwaan atau kedua” dan

- Tempat kejadian perkara adalah kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara
- Waktu Kejadian pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa dalam uraian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dalam surat dakwaan , untuk menguraikan perbuatan yang didakwa telah dilakukan Terdakwa, sama dengan yang uraian dalam dakwaan “kesatu” dan dakwaan , “atau kedua” dan dalam dakwaan “ atau keempat “

- Terdakwa memiliki istri yang bernama Siti Maimunah
- Terdakwa membuat Kartu Keluarga dengan nama Sarovia sebagai isterinya
- Terdakwa memasukkan kartu keluarga tersebut dalam permohonan (pengurusan sertivikat
- Atas Permohonan tersebut telah terbit sertivikat hak Pakai Nomor 247 atas nama Siti Mutmainah dan sertivikat Nomor 248 atas nama Mohamad Kalibi.

Yang dari uraian tersebut diatas, maka terdakwa didakwa dalam “ dakwaan atau keempat “dengan telah melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. yang wujudnya foto copy kartu keluarga yang memuat data berupa “ Terdakwa mempunyai isteri bernama Sarovia” dengan tempat kejadian dikantor Badan Pertanahan Nasinional pada bulan agustus 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, yang dengan demikian juga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “ atau Keempat .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan “atau keempat “

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan” Kesatu “ , dakwaan “ atau Kedua” , dakwaan “ atau Ketiga” dan dakwaan “ atau keempat maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Asli kartu keluarga atas nama Mohamad Kalibi nomor : 3172031702100070 tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara dengan jumlah keluarga Mohamad Kalibi, Siti Muthmainah dan Isyikana Elya Nada.  
Adalah merupakan kartu keluarga yang sah,dan tidak merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ataupun bukan merupakan hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- Fotokopi Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 14 yang dibuat ELLIZA, SH, MKn selaku notaris pengganti H. ASMAWEL AMIN, SH, antara MAMAT TRISTIANTO dan istrinya selaku penjual dengan HADI WIJAYA selaku pembeli tanggal 1 Juli 1996 yang dilegalisir.
- Fotokopi advis planing dari Walikota kepada H. MAMAT TRISTIANTO tanggal 12 Nopember 1991, yang dilegalisir.
- Fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah (Surat Garapan) atas nama H. MAMAT TRISTIANTO, tertanggal 24 April 1992, yang di tanda tangani oleh Ketua RT/ RW dan oleh SARTONO selaku lurah Tugu Utara yang dilegalisir.
- Fotokopi Akta Pemindahan Hak (Cessie) No.86 dari Dra. RA EMMY BROTOERATNO (UARAY EMMY HAMISYAH GANI) kepada MAMAT TRISTIANTO tertanggal 22 Mei 1987, yang dibuat oleh RADEN SUDIBIO DOJOPRANOTO. SH., notaris di Jakarta, yang dilegalisir.
- Fotokopi surat FP. 015/12/315/Tjpk.95, tanggal 26 Oktober 1995, bahwa sejak tahun 1995 lokasi tanah bukan milik PT. Pelindo II yang dilegalisir.

Hal 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat dari Pelindo II Tanjung Priuk Cabang Tanjung Priuk Nomor : FP.015/2/19/Tjpk, tanggal 14 Februari 1997, yang dilegalisir.
- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi. Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Sdr. (MOHAMAD RAWI SUSANTO) nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohoan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562., dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP an. Mohammad Kalibi. Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082,081,075,080, 083,085,086, 087,090, 088,089,071,/D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMADÂ KALIBIÂ tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan.

Hal 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI. Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA. Dkk., kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoperan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.
- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH., Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.

Oleh karena selain barang bukti juga merupakan barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Kalibi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “ Kesatu “, dakwaan “atau Kedua”, dakwaan “ atau Ketiga” dan dakwaan” atau keempat “ Penuntut Umum .
2. Membebaskan Terdakwa Mohamad Kalibi dari dakwaan Penuntut tersebut
3. Menetapkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dipulihkan seperti keadaan semula .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli kartu keluarga atas nama Mohamad Kalibi nomor : 3172031702100070 tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara dengan jumlah keluarga Mohamad Kalibi, Siti Muthmainah dan Isyikana Elya Nada.  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - Fotokopi Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 14 yang dibuat ELLIZA, SH, MKn selaku notaris pengganti H. ASMAWEL AMIN, SH, antara MAMAT TRISTIANTO dan istrinya selaku penjual dengan HADI WIJAYA selaku pembeli tanggal 1 Juli 1996 yang dilegalisir.
  - Fotokopi advis planing dari Walikota kepada H. MAMAT TRISTIANTO tanggal 12 Nopember 1991, yang dilegalisir.
  - Fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah (Surat Garapan) atas nama H. MAMAT TRISTIANTO, tertanggal 24 April 1992, yang di tanda tangani oleh Ketua RT/ RW dan oleh SARTONO selaku lurah Tugu Utara yang dilegalisir.
  - Fotokopi Akta Pemindahan Hak (Cessie) No.86 dari Dra. RA EMMY BROTSOERATNO (UARAY EMMY HAMISYAH GANI) kepada MAMAT TRISTIANTO tertanggal 22 Mei 1987, yang dibuat oleh RADEN SUDIBIO DOJOPRANOTO. SH., notaris di Jakarta, yang dilegalisir.
  - Fotokopi surat FP. 015/12/315/Tjpk.95, tanggal 26 Oktober 1995, bahwa sejak tahun 1995 lokasi tanah bukan milik PT. Pelindo II yang dilegalisir.
  - Fotokopi surat dari Pelindo II Tanjung Priuk Cabang Tanjung Priuk Nomor : FP.015/2/19/Tjpk, tanggal 14 Februari 1997, yang dilegalisir.

Hal 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Permohonan pendaftaran An. Mohamad Kalibi. Fotokopi legalisir Surat Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 34190/2013, atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama MOHAMD KALIBI tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Sdr. (MOHAMAD RAWI SUSANTO) nomor : 2402004690, tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD KALIBI nomor : 3172031702100070, tanggal 20 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Lurah Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MAHFUDI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 23 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Jual rumah dan Pengoperan Hak, tertanggal 17 Januari 2012; antara MAHFUDI kepada MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 2013; atas naam MOHAMAD KALIBI. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : PP.015/6/ 11/CTPK-12 tertanggal 11 April 2012, dari atas nama General Manager Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priuk. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota adminitrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas pemohoan MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562., dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir KTP an. Mohammad Kalibi. Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama MOHAMAD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Surat perjanjian sewa di bawah tangan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk/Pasar Ikan P. N. pelabuhan Daerah Tandjung Priuk Nomor JB.076.077.073.074.072.078, 082,081,075,080, 083,085,086, 087,090, 088,089,071,/D2/69, tanggal 17 Februari 1969.
- Fotokopi legalisir tanda terima dokumen atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 29 Juli 2013, untuk bukti tambahan.

Hal 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Tanda terima pembayaran pemberian hak atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30 Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor berkas : 34188/2013, atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 30, Agustus 2013.
- Fotokopi legalisir Surat dari SITI MUTHMAINAH RAWI kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di lampirkan foto kopi KTP atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI. Fotokopi legalisir Surat Hibah Rumah dan pengoperan Hak dari MOHAMD KALIBI kepada SITI MUTHMAINAH RAWI tanggal 25 Mei 2012.
- Fotokopi legalisir Surat pernyataan atas nama SITI MUTHMAINAH RAWI atas pembayaran Pajak tertanggal; 29 Juli 2013.
- Fotokopi legalisir Fotokopi legalisir Planing tanggal 12 Mei 2012, dari Suku Dinas Tata Kota; atas nama SITI MUTHMAINAH.
- Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD- BPHTB) (SSP) atas nama SITI MUTHMAINAH tanggal 23 Juli 2013. Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MOHAMAD KALIBI tanggal 17 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juni 2012, Nomor: 847/071.562, dari Lurah Tugu Utara; untuk atas nama SITI MUTHMAINAH; di lampirkan Fotokopi PBB atas nama MOHAMD KALIBI.
- Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara Nomor SK : 493/ HP/BPN. 31.72/2013, tanggal 22 Juli 2013. Atas permohonan SITI MUTHMAINAH RAWI.
- Fotokopi legalisir beberapa Jual Beli Rumah dan pengoperan Hak Sewa dari PETRUS NARAHEDA. Dkk., kepada Ny. PURNAMI.
- Fotokopi legalisir Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Pengoperan Hak Nomor : 19 tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh ROSE TAKARINA, SH. Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI.
- Fotokopi legalisir Pengikatan untuk Jual Beli No. 16 tertanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh ROSE TAKARINA. SH., Antara Ny. PURNAMI. Dkk., kepada MAHFUDI. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

### 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harin ini  
Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Sulistyoningsih, S.H.

Hal 92 dari 92 halaman Putusan Nomor 1382/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr